Tipo documento: **CAPA PROCESSO**
Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 5008571-91.2013.4.04.7202

Capa: **Parte 1**

Capa do Processo

Nº do Processo: 5008571-91.2013.4.04.7202 Data de autuação: 25/07/2014 15:22:59 Situação: BAIXADO

Órgão Julgador: GAB. 12 (Juiz Federal FRANCISCO DONIZETE GOMES) Colegiado: 1ª Turma Relator(a): FRANCISCO DONIZETE GOMES

Competência: Tributário (Turma) Classe da ação: Apelação/Remessa Necessária

Processos relacionados: 5008571-91.2013.4.04.7202/SC | Originário | MANDADO DE SEGURANÇA | SCCHA02

Assuntos

Código	Descrição	Principal
0304050601	FGTS - Contribuição da LC 110/2001, FGTS/Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Contribuições Especiais, Contribuições, DIREITO TRIBUTÁRIO	Sim

Partes e Representantes

APELANTE	APELADO
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (00.394.460/0216-53) - Entidade RAFAEL DIAS DEGANI PRFN-4R	FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP (02.544.340/0001-09) - Pessoa Jurídica Procurador(es): EDSON LUIZ FAVERO SC010874 RUBIO EDUARDO GEISSMANN SC010708
MPF	
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (03.636.198/0001-92)	

Informações Adicionais

Valor da Causa:	R$ 20.000,00	Nível de Sigilo do Processo:	Sem Sigilo (Nível 0)	Anexos Eletrônicos:	Não há anexos
Ação Coletiva de subst. processual:	Não	Agravo Retido:	Não	Antecipação de Tutela:	Requerida
Efeito Suspensivo:	Não	Justiça Gratuita:	Não requerida	Penhora no rosto dos autos:	Não
Penhora/apreensão de bens:	Não	Petição Urgente:	Não	Prioridade Atendimento:	Não
Reconvenção:	Não	Recurso de Competência Delegada:	Não	Vista Ministério Público:	Sim

Listagem dos Eventos do Processo

Evento	Data/Hora	Descrição	Usuário
67	06/06/2017 15:05:57	SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA - (SC010708 - RUBIO EDUARDO GEISSMANN para SC010708 - RUBIO EDUARDO GEISSMANN)	SC010708
66	01/03/2016 13:31:35	Baixa Definitiva	MKN
65	13/02/2016 15:24:27	CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO	MPF1205-SUBSTITUTO
64	08/02/2016 23:59:59	Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 58	SECJF
63	01/02/2016 15:13:58	CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO	PFN1585454
62	01/02/2016 15:13:58	Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 59	SECJF
61	01/02/2016 10:07:33	CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO	SC010708
60	01/02/2016 10:07:32	Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 57	SECJF
59	29/01/2016 17:37:14	Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada	EFR
58	29/01/2016 17:37:14	Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada	EFR
57	29/01/2016 17:37:13	Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada	EFR
56	17/12/2015 16:35:12	Despacho/Decisão - de Expediente	nxb
55	28/09/2015 12:38:10	Autos com Juiz para Despacho/Decisão	FAR
54	21/09/2015 13:21:06	Recebimento - TRF4 -> SCCHA02 Número: 50085719120134047202	JPK.TRF4
53	16/06/2015 11:41:29	SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA - (SC010874 - EDSON LUIZ FAVERO para SC010708 - RUBIO EDUARDO GEISSMANN)	SC010874
52	01/02/2015 20:46:29	VISTA A ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS	PR054048
51	03/12/2014 10:50:21	VISTA A ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS	PR052356
50	25/07/2014 15:22:58	Remessa Externa - SCCHA02 -> TRF4	FAR
49	11/06/2014 13:51:39	CONTRARRAZÕES	SC010874
48	27/05/2014 23:59:59	Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 46	SECJF
47	14/05/2014 14:49:17	Lavrada Certidão - Suspensão do Prazo - 19/05/2014 até 23/05/2014 Motivo: INSPEÇÃO JUDICIAL	rmo
46	13/05/2014 13:52:51	Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada	e021392060
45	12/05/2014 16:31:35	Despacho/Decisão - de Expediente	nxb
44	06/05/2014 12:55:33	Autos com Juiz para Despacho/Decisão	FAR
43	28/04/2014 15:35:55	APELAÇÃO	PFN1657419
42	25/04/2014 01:01:48	Decurso de Prazo - Refer. ao Evento: 37	SECJF
41	09/04/2014 17:15:59	CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO	SC010874
40	28/03/2014 23:59:59	Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. aos Eventos: 31 e 33	SECJF

39	28/03/2014 17:15:53	PARECER	89257
38	28/03/2014 17:15:53	Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 32	SECJF
37	25/03/2014 16:39:46	Juntado - Mandado Cumprido - SCCHA02-2014/907702	AME
36	24/03/2014 13:23:09	Mandado/Ofício Distribuído para Oficial de Justiça - SCCHA02-2014/907702	ejf
35	21/03/2014 01:02:25	Decurso de Prazo - Refer. ao Evento: 22	SECJF
34	20/03/2014 14:56:25	Expedido Mandado - SCCHA02-2014/907702 Central de Mandados de Destino: SCCHACEMAN	rmo
33	18/03/2014 16:06:47	Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada	FAR
32	18/03/2014 16:06:47	Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada	FAR
31	18/03/2014 16:06:46	Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada	FAR
30	17/03/2014 16:11:07	Sentença em Embargos de Declaração - Acolhidos	nxb
29	12/03/2014 13:04:07	Autos com Juiz para Sentença	FAR
28	11/03/2014 16:53:50	EMBARGOS DE DECLARAÇÃO	PFN1657419
27	02/03/2014 23:59:59	Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. aos Eventos: 22 e 24	SECJF
26	28/02/2014 16:09:00	PARECER	89257
25	28/02/2014 16:09:00	Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 23	SECJF
24	20/02/2014 14:59:31	Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada	FAR
23	20/02/2014 14:59:31	Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada	FAR
22	20/02/2014 14:59:30	Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada	FAR
21	14/02/2014 17:06:05	Sentença com Resolução de Mérito - Pedido Procedente	nxb
20	08/01/2014 14:51:09	Autos com Juiz para Sentença	FAR
19	20/12/2013 01:04:36	Decurso de Prazo - Refer. ao Evento: 12	SECJF
18	19/12/2013 16:14:55	PARECER	89257
17	19/12/2013 16:14:54	Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 14	SECJF
16	19/12/2013 09:21:31	SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA - (SC010874 - EDSON LUIZ FAVERO para SC010708 - RUBIO EDUARDO GEISSMANN)	SC010874
15	18/12/2013 18:44:06	PETIÇÃO	SC010874
14	10/12/2013 17:31:39	Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada	FAR
13	10/12/2013 17:22:19	Juntada - Peças Digitalizadas	E050797869
12	09/12/2013 21:07:09	Juntado - Mandado Cumprido - SCCHA02-2013/832155	AOR
11	09/12/2013 13:17:20	Mandado/Ofício Distribuído para Oficial de Justiça - SCCHA02-2013/832155	ejf

10	04/12/2013 12:59:38	Expedido Mandado - SCCHA02-2013/832155 Central de Mandados de Destino: SCCHACEMAN	MKN
9	03/12/2013 11:58:16	PETIÇÃO	PFN1657419
8	03/12/2013 11:58:16	Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 5	SECJF
7	29/11/2013 10:36:42	CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO	SC010874
6	29/11/2013 10:36:13	Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 4	SC010874
5	28/11/2013 18:32:50	Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada	FAR
4	28/11/2013 18:32:49	Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada	FAR
3	28/11/2013 17:52:14	Despacho/Decisão - Liminar/Antecipação de Tutela Indeferida	EAR
2	25/11/2013 13:11:56	Autos com Juiz para Despacho/Decisão	EAR
1	25/11/2013 11:43:22	Distribuição/Atribuição Ordinária por sorteio eletrônico (SCCHA02F)	SC010874

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 1

Evento:
DISTRIBUIÇÃO/ATRIBUIÇÃO ORDINÁRIA POR SORTEIO ELETRÔNICO (GAB12)

Data:
25/07/2014 15:22:59

Usuário:
FAR.JFSC - FRANCISCO ANTONIO RUSCHEL - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA 1O GRAU)

Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4

Sequência Evento:
1

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 2

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA - VISTA AO MPF P PARECER

Data:
28/07/2014 11:14:05

Usuário:
DCN - DENISE CORREA NACUL - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4

Sequência Evento:
2

Mpf:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Prazo:
30 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
08/08/2014 00:00:00

Data Final:
08/09/2014 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
MARCO ANDRÉ SEIFERT

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 3

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - CONFIRMADA - REFER. AO EVENTO: 2
Data:
07/08/2014 23:59:59
Usuário:
SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
3

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 4

Evento:
PARECER - REFER. AO EVENTO: 2
Data:
05/09/2014 10:08:35
Usuário:
MPFPRR543 - CLAUDIO DUTRA FONTELLA - PROCURADOR
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
4

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

COLENDA 1ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Apelação Cível/Reexame Necessário nº 5008571-91.2013.404.7202

Apelante: **União**

Apelado: **Favero e Associados Consultoria Empresarial S/S Ltda. – EPP**

Relator: **Des. Joel Ilan Paciornik**

P A R E C E R

Trata-se de apelação – e de reexame necessário – interposta pela União contra sentença que, em mandado de segurança contra ela ajuizado por Favero e Associados Consultoria Empresarial S/S Ltda. – EPP, concedeu a segurança, declarando a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001, sob o entendimento de que exauriu a finalidade de sua cobrança, e determinando, ainda, a inexigibilidade de sua cobrança (eventos 21 e 30 – processo originário).

Inconformada, sustenta, preliminarmente, que há

Documento eletrônico assinado digitalmente por CLAUDIO DUTRA FONTELLA Procurador Regional da República - Processo: 5008571-91.2013.404.7202

ilegitimidade passiva, uma vez que a autoridade coatora seria o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, assim como há impossibilidade de ocorrer utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança. No mérito, aduz que é constitucional o disposto no artigo 1º da LC 110/2001, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado nos julgamentos relativos às ADIs nº 2.556 e 2.568 , pois caracterizada contribuição permanente de caráter tributário, com destinação específica, "sendo seus recursos utilizados em programas sociais e ações estratégicas de infraestrutura". Afirma, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário avaliar "o cumprimento do objetivo da norma para definir sobre a necessidade da manutenção de sua arrecadação" (evento 43 – processo originário).

Com contrarrazões (evento 49 – processo originário), foram os autos remetidos a esta Procuradoria Regional da República para parecer (evento 2).

É o breve relatório. Passa-se à manifestação.

Assiste razão à apelante. Vejamos.

A questão em debate resume-se à controvérsia existente sobre a (in)constitucionalidade da exigibilidade de cobrança relativa ao artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001, o qual institui a contribuição social devida por empregadores em caso de despedida sem justa causa do empregado:

Art. 1º – Fica instituída a contribuição social devida pelas

Documento eletrônico assinado digitalmente por CLAUDIO DUTRA FONTELLA Procurador Regional da República - Processo: 5008571-91.2013.404.7202

> empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.

A sentença de primeiro grau acolheu a pretensão autoral por entender o magistrado que o valor do *superavit* de arrecadação da contribuição do artigo 1º da LC 110/2001 está sendo utilizado de forma diversa ao objetivo da norma, demonstrando, com isso, que teria ocorrido o exaurimento de sua finalidade, pois teria sido instituída para restabelecer o equilíbrio das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, as quais foram afetadas por ações judiciais de atualização monetária, não havendo razão, portanto, manter a cobrança.

Nas palavras do juízo *a quo*:

> Com a edição da LC n.º 110/2001, foi criado esse socorro temporário para equilibrar as contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do adicional de 10% nos casos de demissão sem justa causa, adicional esse que não é revertido para o trabalhador, que continua percebendo apenas os 40% de multa rescisória sobre o montante dos depósitos realizados durante seu contrato de trabalho.
>
> A referida contribuição, assim como as demais contribuições embasadas no artigo 149 da Constituição Federal, possui como característica - própria a sua espécie tributária - uma finalidade a ser atingida, a qual, uma vez cumprida, põe termo a exigibilidade do tributo.
>
> No caso da contribuição instituída pelo artigo 1º da LC n.º 110/10, a finalidade foi prevista expressamente nos artigos 3º, § 1º e 4º da referida Lei Complementar, ou seja, ao complemento do saldo das contas vinculadas ao FGTS apenas para cobrir os expurgos

inflacionários decorrentes dos planos econômicos Collor I e Verão, como já referido acima.

Diz o artigo 3º, § 1º quanto ao recolhimento da contribuição que:

> *(...) as respectivas receitas serão incorporadas ao FGTS (...) e o artigo 4º que fica a Caixa Econômica Federal autorizada a creditar nas contas vinculadas do FGTS, a expensas do próprio Fundo, o complemento de atualização monetária (...).*

Assim, exaurido o intento que ensejou sua criação, não persiste razão para a perpetuação da cobrança.

Entretanto, verifica-se que, conforme já exaltado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e dessa Colenda Corte, tal contribuição caracteriza-se dentre as contribuições sociais gerais, estipuladas pelo artigo 149[1] da Constituição da República, e não possui prazo final para manutenção de seu pagamento, continuando a ser paga em casos de demissão sem justa causa.

Assim, em sentido contrário à contribuição social prevista no artigo 2º da LC 110/2001[2], a contribuição do artigo 1º não teve tempo pré-definido quando da sua criação.

Nesse sentido:

---

1 Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, sem prejuízo do previsto no art. 195, $6.º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

2 Art. 2º - Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores, à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas as parcelas de que trata o art. 15 da Lei nº 8036, de 11 de maio de 1990.
[…]
§ 2º - A contribuição será devida pelo prazo de sessenta meses, a contar de sua exigibilidade.

Documento eletrônico assinado digitalmente por CLAUDIO DUTRA FONTELLA Procurador Regional da República - Processo: 5008571-91.2013.404.7202

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INSTITUÍDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 110, DE 2001. REFORÇO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. FINALIDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DA FINALIDADE. Ao contrário da contribuição social prevista no art. 2° da Lei Complementar nº 110, de 2001, a contribuição prevista no art. 1º foi criada por tempo indefinido. Ainda que as contribuições sociais tenham como característica a vinculação a uma finalidade constitucionalmente prevista, não é possível presumir que esta tenha sido atendida. (TRF4, AC 5022287-45.2014.404.7108, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão Rômulo Pizzolatti, juntado aos autos em 27/08/2014)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucionalidade das contribuições sociais criadas pela Lei Complementar nº 110/01. Constitucionalidade reconhecida no mérito da ADI nº 2.556-2. Ressalva tão somente quanto à eficácia em face da anterioridade. Vedação de cobrança do tributo no ano em que instituída a contribuição. 1. A tese jurídica consagrada na decisão agravada reflete orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. 2. Ressalva tão somente quanto à cobrança no mesmo ano da instituição da contribuição, em face do reconhecimento da aplicabilidade à espécie do princípio da anterioridade. 3. Agravo regimental não provido. (RE 593322 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 07-02-2013 PUBLIC 08-02-2013)

Tributário. Contribuições destinadas a custear dispêndios da União acarretados por decisão judicial (RE 226.855). Correção Monetária e Atualização dos depósitos do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS). Alegadas violações dos arts. 5º, LIV (falta de correlação entre necessidade pública e a fonte de custeio); 150, III, b (anterioridade); 145, § 1º (capacidade contributiva); 157, II (quebra do pacto federativo pela falta de partilha do produto arrecadado); 167, IV (vedada destinação específica de produto arrecadado com imposto); todos da Constituição, bem como ofensa ao art. 10, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (aumento do valor previsto em tal dispositivo por lei complementar não destinada a regulamentar o art. 7º, I, da Constituição). LC 110/2001, arts. 1º e 2º. A segunda contribuição criada pela LC 110/2001, calculada à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada

trabalhador, extinguiu-se por ter alcançado seu prazo de vigência (sessenta meses contados a partir da exigibilidade – art. 2º, §2º da LC 110/2001). Portanto, houve a perda superveniente dessa parte do objeto de ambas as ações diretas de inconstitucionalidade. Esta Suprema Corte considera constitucional a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/2001, desde que respeitado o prazo de anterioridade para início das respectivas exigibilidades (art. 150, III, b da Constituição). O argumento relativo à perda superveniente de objeto dos tributos em razão do cumprimento de sua finalidade deverá ser examinado a tempo e modo próprios. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas prejudicadas em relação ao artigo 2º da LC 110/2001 e, quanto aos artigos remanescentes, parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 14, caput, no que se refere à expressão "produzindo efeitos", bem como de seus incisos I e II. (ADI 2556, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS PELA LC Nº 110/2001. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto por Central Distribuição de Alimentos Ltda. em face de acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região segundo o qual: a) a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda, em que discute a constitucionalidade da Lei Complementar nº 110/2001; b) "O Eg. STF, no julgamento da Medida Cautelar em ADIN nº 2556, DJ 08.08.2003, firmou sua posição no sentido da constitucionalidade das exações em questão, obstando apenas a exigibilidade das novas contribuições no mesmo exercício financeiro em que instituídas." (fl. 227). Recurso especial interposto pela empresa autora pugnando pela legitimidade passiva da CEF para responder a demanda em que se discute as exações trazidas pela LC 110/2001. Aponta violação dos artigos 46 e 47 do CPC, 3º, § 1º, da LC 110/2001. Contra-razões pela União às fls. 259/261 e pela CEF às fls. 267/273, pugnando pela mantença do julgado combatido. 2. Nas demandas que versam sobre as contribuições previstas na Lei Complementar nº 110/2001, a CEF, por ser mero agente arrecadador do FGTS, não possui legitimidade passiva ad causam. 3. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a 1ª Seção desta Corte: REsp nº 674871/PR, 1ª Turma, DJ de 02/05/2005; REsp 593814/RS, 2ª Turma, DJ 19/09/2005; REsp 672191/SC, 1ª Turma, DJ de 06/03/2006; REsp 774524/RS, 2ª Turma, DJ de 06/02/2006; REsp 762388/SR, 1ª Turma,

Documento eletrônico assinado digitalmente por CLAUDIO DUTRA FONTELLA Procurador Regional da República - Processo: 5008571-91.2013.404.7202

> DJ de 10/10/2005. 4. Recurso especial não-provido. (REsp 832.101/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 03/08/2006, p. 226)
>
> LEI COMPLEMENTAR Nº 110/01. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. - As contribuições previstas nos arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 110/2001 devem ser classificadas como contribuições sociais gerais, que buscam sua matriz no artigo 149 da Carta Política. Sujeitam-se, por conseqüência, aos princípios informadores do sistema tributário nacional. Assim, para sua instituição, necessária apenas edição de lei complementar e a observância da anterioridade, prevista no artigo 150, III, b da Constituição Federal. - Conforme decidiu o STF nas liminares concedidas nas Adins nº 2.556 e 2.568, a cobrança das contribuições sociais gerais somente pode-se dar no primeiro dia do exercício seguinte ao da sua instituição. Dessa forma, o recolhimento das contribuições em comento é legítimo somente a partir de 01 de janeiro de 2002. (TRF4, AC 2004.71.08.009519-5, Primeira Turma, Relator Vilson Darós, DJ 01/02/2006)

Outrossim, em conformidade com o apelo da União, não cumpre ao Poder Judiciário realizar análise sobre as circunstâncias que ensejariam a desnecessidade de cobrança da contribuição, como efetuar levantamento sobre os valores creditados e o patrimônio do FGTS, para declarar que houve o exaurimento da norma, o que ocorreu no caso, visto que se trata de questão que comporta a alteração da lei instituidora do contribuição, a fim de encerrar sua manutenção ou apresentar outra utilização para seu arrecadamento.

Isto posto, necessária a reforma da sentença, uma vez que prolatou entendimento contrário à jurisprudência pacífica de nossos Tribunais, os quais entendem ser constitucional o artigo 1º da LC 110/2001 que institui contribuição social sobre o montante dos depósitos a título de FGTS realizados, quando houver despedida de empregado sem justa causa.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

Ante o exposto, o **Ministério Público Federal**, por seu agente signatário, manifesta-se pelo **provimento** do recurso, com a **reforma** da sentença reexaminada.

Porto Alegre, 22 de outubro de 2012.

CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Procurador Regional da República

Documento eletrônico assinado digitalmente por CLAUDIO DUTRA FONTELLA Procurador Regional da República - Processo: 5008571-91.2013.404.7202
Procuradoria Regional da República - 4ª Região - www.prr4.mpf.gov.br
Rua Sete de Setembro, 1133 - CEP 90010-191 - Porto Alegre - RS

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 5

Evento:
PAUTA DE JULGAMENTOS INCLUSÃO PELO RELATOR - DO DIA 22/10/2014 SEQ.: 149

Data:
08/10/2014 16:26:22

Usuário:
ACP - ALEXANDRE COSTA VALLE PARDO - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4

Sequência Evento:
5

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 6

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA - PAUTA
Data:
08/10/2014 16:40:48
Usuário:
ACP - ALEXANDRE COSTA VALLE PARDO - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
6

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 7

Evento:
JULGAMENTO - REFORMADA A SENTENÇA - EM 22/10/2014 - A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA UNIÃO E À REMESSA OFICIAL

Data:
22/10/2014 16:11:30

Usuário:
LBA - LEANDRO BRATKOWSKI ALVES - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4

Sequência Evento:
7

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 22/10/2014

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5008571-91.2013.404.7202/SC
ORIGEM: SC 50085719120134047202

RELATOR	:	Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK
PRESIDENTE	:	MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE
PROCURADOR	:	Dr. LUIS CARLOS WEBER
APELANTE	:	UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
APELADO	:	FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP
ADVOGADO	:	EDSON LUIZ FAVERO
	:	RUBIO EDUARDO GEISSMANN
MPF	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 22/10/2014, na seqüência 149, disponibilizada no DE de 10/10/2014, da qual foi intimado(a) UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 1ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA UNIÃO E À REMESSA OFICIAL.

RELATOR ACÓRDÃO	:	Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK
VOTANTE(S)	:	Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK
	:	Des. Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE
	:	Des. Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE

LEANDRO BRATKOWSKI ALVES
Diretor de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **LEANDRO BRATKOWSKI ALVES, Diretor de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7131317v1** e, se solicitado, do código CRC **CCE7CAF1**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Leandro Bratkowski Alves
Data e Hora:	22/10/2014 15:06

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 8

Evento:
REMESSA INTERNA COM ACÓRDÃO - GAB12 -> ST1
Data:
23/10/2014 11:05:40
Usuário:
KEL - KELLINE FRIGO DE MORAES - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
8

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5008571-91.2013.404.7202/SC

RELATOR	:	**Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK**
APELANTE	:	**UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**
APELADO	:	**FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP**
ADVOGADO	:	**EDSON LUIZ FAVERO**
	:	**RUBIO EDUARDO GEISSMANN**
MPF	:	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

RELATÓRIO

Trata-se de ação mandamental que objetiva a determinação a suspensão da exigibilidade da contribuição social instituída pelo artigo 1.º da Lei Complementar 110, de 29 de junho de 2001, em relação aos fatos posteriores ao ajuizamento da demanda, bem como autorize o depósito dos valores em discussão, nos termos da Lei n. 9.703/98.

Regularmente processado o feito, o MM. juízo singular concedeu a segurança pleiteada, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição instituída pelo artigo 3º, da Lei Complementar n. 110/2001, por ter sido exaurida a finalidade de sua cobrança, e consequentemente determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a referida contribuição. Sem custas finais. Sem honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/2009).

Interpostos embargos de declaração, foram acolhidos para reconhecer a contradição entre o dispositivo e a fundamentação, para o fim de determinar que o dispositivo passe a ter a seguinte redação:

> '*Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição instituída pelo artigo 1º, da Lei Complementar n. 110/2001, por ter sido exaurida a finalidade de sua cobrança, e consequentemente determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a referida contribuição, conforme fundamentação acima.*'

Recorre a União, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, pois o impetrante apontou como autoridade coatora o Gerente Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, entretanto, a autoridade com competência no caso em tela é o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego. Argumenta que as autoridades competentes para imposição das multas são os antigos Delegados Regionais do Trabalho, que, atualmente, são denominados de

Superintendentes Regionais do Trabalho e Emprego, por força das alterações trazidas pelo Decreto nº 6.341/2008. Alega a impossibilidade de se utilizar do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança. Afirma que a contribuição social prevista no artigo 1º da LC 110/2001 não se confunde com aquela instituída pelo artigo 2º do mesmo diploma legal. Argumenta que a contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001 possui caráter permanente, diferentemente da contribuição definida no art. 2º da mesma norma, que, nos termos do seu parágrafo 2º, seria devida apenas pelo prazo de sessenta meses, a contar de sua exigibilidade. Alega que a redação do art. 1º da LC 110/2001 não estipula qualquer prazo para a cobrança da exação. Aventa que a cessação da cobrança somente poderia ocorrer, por respeito ao paralelismo das formas, pela via legislativa, nos termos do artigo 97, inc. I, do CTN. Aduz que o equilíbrio econômico do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mantido graças à LC n. 110/2001, é essencial para outras finalidades do fundo, voltadas à necessidade do trabalhador, como a aquisição de casa própria.

Com contrarrazões, subiram os autos, ainda, por força do reexame necessário.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Federal Joel Ilan Paciornik
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal Joel Ilan Paciornik, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7045961v4** e, se solicitado, do código CRC **471735A6**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Joel Ilan Paciornik
Data e Hora:	22/10/2014 16:29

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5008571-91.2013.404.7202/SC

RELATOR	**:**	**Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK**
APELANTE	**:**	**UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**
APELADO	**:**	**FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP**
ADVOGADO	**:**	**EDSON LUIZ FAVERO**
	:	**RUBIO EDUARDO GEISSMANN**
MPF	**:**	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

VOTO

Da legitimidade passiva

Não merece guarida a insurgência, posto que a competência para apurar e fiscalizar a contribuição em testilha é do **Ministério do Trabalho**, conforme expressamente preceitua a Lei Complementar nº 110/2001 c/c a Lei nº 8.844/94.

Assim sendo, tratando-se de mandado de segurança preventivo, a autoridade coatora a ser indicada é **aquela que ordinariamente realizaria o ato tido como ilegal** que se busca evitar por meio da segurança buscada, e, considerando-se que a impetrante tem sua sede no Município de Chapecó, cuja fiscalização compete ao **Gerente Regional do Trabalho e Emprego em Chapecó**, esta é a autoridade legítima para participar do polo passivo da presente demanda.

Incabimento da via mandamental:

Não merece guarida a preliminar, posto que não se está utilizando o mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança. Não pairam dúvidas de que a presente ação objetiva a declaração da inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 1º da Lei Complementar n.º 110/2001, no sentido de se reconhecer cessada a validade da exação, com o exaurimento de sua finalidade.

Assim sendo, ressai claro que a demanda objetiva somente garantir o direito de não recolher um tributo que a impetrante considera inconstitucional, ilegal e indevido.

Das Contribuições Sociais instituídas pela LC nº 110/2001:

A Lei Complementar n.º 110/01, em seus artigos 1º e 2º, estabeleceu duas contribuições:

Art. 1º. Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso

de despedida de emprego sem justa causa, à alíquota de 10% sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.
Parágrafo único. Ficam isentos da contribuição social instituída neste artigo os empregadores domésticos.

Art. 2º. Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores, à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas as parcelas de que trata o art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

§1º. Ficam isentas da contribuição social instituída neste artigo:
I - as empresas inscritas no sistema Integrado de Pagamento e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, desde que o faturamento anual não ultrapasse o limite de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais);
II - as pessoas físicas, em relação à remuneração de empregados domésticos; e
III - as pessoas físicas, em relação à remuneração de empregados rurais, desde que sua receita bruta anual não ultrapasse o limite de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
§ 2º. A contribuição será devida pelo prazo de sessenta meses, a contar de sua exigibilidade'.

As contribuições em comento foram criadas em razão da necessidade social de reposição dos saldos das contas do Fundo, em razão de decisões judiciais que determinaram a aplicação dos percentuais de 16,74% e 44,08%, relativos ao período de 1º de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e ao mês de abril 1990.

Em razão das arguições de inconstitucionalidade apresentadas, o Supremo Tribunal Federal, quando da análise de pedido liminar, entendeu que essas exações tributárias seriam contribuições sociais gerais e que estariam submetidas ao previsto no artigo 149 da CF/88 (ADI 2.556-MC/DF).

Contudo, o STF suspendeu os efeitos do artigo 14 da Lei Complementar n.º 110/01, que permitira a cobrança das contribuições no mesmo exercício financeiro em que publicado o ordenamento instituidor, o que causou violação ao instituído pelo princípio da anterioridade (artigo 150, III, b, da CRFB/88).

No caso em testilha, a impetrante insurge-se contra a exigibilidade da contribuição prevista no art. 1º da LC 110/2001, aduzindo que foi instituída por prazo determinado, o qual já teria expirado, e que já fora cumprida a finalidade para a qual foi instituída a contribuição.

Por ocasião do julgamento da ADI 2.556-MC/DF, o Ministro Relator Moreira Alves entendeu que a contribuição social criada no art. 2º da LC n. 110/2001, à alíquota de 0,5% sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas as parcelas de que trata o art. 15 da Lei n. 8.036, teria sido criada com prazo de 5 anos, conforme dita o § 2º do art. 2º da LC

110/01.

Todavia, quanto à contribuição social prevista no art. 1º da LC 110/2001, incidente em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescidos das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, teria sido **criada por tempo indefinido**.

Logo, a lei não previu termo final para o recolhimento das contribuições, não sendo determinado que elas serviriam apenas para pagamento da dívida pontual. **Assim, mesmo que a dívida específica de FGTS tenha sido quitada, as contribuições persistem como contribuições sociais gerais que devem ser aportadas ao FGTS.**

Nesse sentido:

'TRIBUTÁRIO. FGTS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS. LEI COMPLEMENTAR 110/2001. CONSTITUCIONALIDADE. FINALIDADE ATINGIDA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CONFISCO NÃO CARACTERIZADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar em ADIN nº 2556, firmou sua posição no sentido da constitucionalidade das contribuições sociais gerais previstas na LC 110/2001, obstando apenas a exigibilidade das novas contribuições no mesmo exercício financeiro em que instituídas.
2. A natureza jurídica das duas exações criadas pela LC 110/2001 é tributária, caracterizando-se como contribuições sociais enquadradas na sub-espécie contribuições sociais gerais. E, portanto, se submetem à regência do art. 149 da Constituição.
3. Quanto à finalidade das contribuições combatidas, o Ministro Moreira Alves concluiu pela inequívoca finalidade social, a saber, atender ao direito social referido no inciso III do art. 7º da Constituição de 1988, isto é, o fundo de garantia do tempo de serviço.
4. Entretanto, ainda que as contribuições em comento estejam atreladas a uma finalidade, não se afigura possível presumir que esta tenha já sido atingida.
5. O exame dos elementos informativos disponibilizados pelo administrador do Fundo não demonstra que tenha sido atingida a finalidade para a qual foi criada a contribuição.
6. A EC 33/01 não alterou a exigibilidade das contribuições previstas no caput do art. 149 da CF. A alínea 'a' do inciso III do § 2º do art. 149 da Constituição, incluída pela referida emenda, não restringiu as bases econômicas sobre as quais podem incidir as referidas contribuições, mas apenas especificou como haveria de ser a incidência sobre algumas delas. A redação do dispositivo enuncia que tais contribuições 'poderão ter alíquotas' que incidam sobre o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e o valor aduaneiro; não disse que tal espécie contributiva terá apenas essas fontes de receitas.
7. As rescisões por força do fechamento da empresa não se equiparam à pura e simples demissão sem justa causa, sendo exigível a contribuição por rescisão prevista na LC 110/2001. (TRF4, AC 5038760-38.2011.404.7100, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão Otávio Roberto Pamplona, D.E. 10/05/2012).'

Ressalvo, por oportuno, que a norma em análise permanece em

plena vigência e, nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942), não havendo expressa previsão de vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

Nesse andar, resta cristalino que a natureza jurídica das duas exações criadas pela LC 110/2001 é tributária, caracterizando-se como contribuições sociais enquadradas na sub-espécie 'contribuições sociais gerais'. E, portanto, se submetem à regência do art. 149 da Constituição, e não à do artigo 195 do mesmo dispositivo legal.

Quanto à finalidade das contribuições combatidas, o Ministro Moreira Alves concluiu pela inequívoca finalidade social, a saber, atender ao direito social referido no inciso III do art. 7º da Constituição de 1988, isto é, o fundo de garantia do tempo de serviço.

Entretanto, ainda que as contribuições em comento estejam atreladas a uma finalidade, não se afigura possível presumir que esta tenha já sido atingida.

Corroborando esse argumento, pronunciou-se a 2ª Turma desse Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 2007.04.00.024614-7/RS, *in verbis*:

> *'TRIBUTÁRIO. LC 110/2001. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. LIMINAR. REQUISITOS. Não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, pois a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/01 não teve vigência temporária, descabendo presumir que a finalidade que determinou a sua instituição foi atendida. (AI 200704.00.024614-7/RS, da 2a T do TRF4. Rel. Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila, D.E. 29/11/2007).*

Ademais, pelo exame dos elementos informativos disponibilizados pelo administrador do Fundo, não se verifica que tenha sido atingida a finalidade para a qual foi criada a contribuição em comento.

Dispositivo

Embora rejeitadas as preliminares, o apelo da União deve ser provido, quanto ao mérito, tendo em vista que a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/01 foi instituída por tempo indefinido, bem como por não ser possível presumir o cumprimento da finalidade para a qual foi instituída.

Prequestionamento:

Em arremate, consigno que o enfrentamento das questões suscitadas em grau recursal, assim como a análise da legislação aplicável, são suficientes para prequestionar junto às instâncias Superiores os dispositivos que as fundamentam. Assim, deixo de aplicar os dispositivos legais ensejadores de pronunciamento jurisdicional distinto do que até aqui foi

declinado. Desse modo, evita-se a necessidade de oposição de embargos de declaração tão-somente para este fim, o que evidenciaria finalidade procrastinatória do recurso, passível de cominação de multa (artigo 538 do CPC).

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial.

Desembargador Federal Joel Ilan Paciornik
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal Joel Ilan Paciornik, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7045962v7** e, se solicitado, do código CRC **94CC5C98**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Joel Ilan Paciornik

Data e Hora: 22/10/2014 16:29

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5008571-91.2013.404.7202/SC

RELATOR	**:**	**Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK**
APELANTE	**:**	**UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**
APELADO	**:**	**FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP**
ADVOGADO	**:**	**EDSON LUIZ FAVERO**
	:	**RUBIO EDUARDO GEISSMANN**
MPF	**:**	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EXAÇÕES INSTITUÍDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. LEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. CARÁTER TRANSITÓRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FINALIDADE ATINGIDA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CABIMENTO DA EXIGÊNCIA.

1. Tratando-se de mandado de segurança preventivo, a autoridade coatora a ser indicada é aquela que ordinariamente realizaria o ato tido como ilegal que se busca evitar por meio da segurança buscada, e, considerando-se que a impetrante tem sua sede no Município de Chapecó, cuja fiscalização compete ao Gerente Regional do Trabalho e Emprego em Chapecó, esta é a autoridade legítima para participar do polo passivo da presente demanda.

2. Não se está utilizando o mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança. Resta claro que a demanda objetiva somente garantir o direito de não recolher um tributo que a impetrante considera inconstitucional, ilegal e indevido.

3. Quanto à contribuição social prevista no art. 1º da LC 110/2001, incidente em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescidos das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, teria sido esta criada por tempo indefinido.

4. A natureza jurídica das duas exações criadas pela LC 110/2001 é tributária, caracterizando-se como contribuições sociais enquadradas na sub-espécie contribuições sociais gerais. E, portanto, se submetem à regência do art. 149 da Constituição.

5. Quanto à finalidade das contribuições combatidas, o Ministro Moreira Alves concluiu pela inequívoca finalidade social, a saber, atender ao direito social referido no inciso III do art. 7º da Constituição de 1988, isto é, o fundo de garantia do tempo de serviço.

6. Entretanto, ainda que as contribuições em comento estejam atreladas a uma finalidade, não se afigura possível presumir que esta tenha já sido atingida.

7. O exame dos elementos informativos disponibilizados pelo administrador do Fundo não demonstra que tenha sido atingida a finalidade para a qual foi criada a contribuição.

8. Merece provimento o apelo da União, tendo em vista que a

contribuição prevista no art. 1º da LC 110/01 foi instituída por tempo indefinido, bem como por não ser possível presumir o cumprimento da finalidade para a qual foi instituída.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 22 de outubro de 2014.

Desembargador Federal Joel Ilan Paciornik
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal Joel Ilan Paciornik, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7045963v4** e, se solicitado, do código CRC **D5E0024D**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Joel Ilan Paciornik
Data e Hora:	22/10/2014 16:29

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 9

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA
Data:
23/10/2014 16:02:42
Usuário:
ANP - ARLETE NARDI POLCHOWICZ - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
9
Apelado:
FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
04/11/2014 00:00:00
Data Final:
18/11/2014 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
EDSON LUIZ FAVERO, RUBIO EDUARDO GEISSMANN

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 10

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA
Data:
23/10/2014 16:02:53
Usuário:
ANP - ARLETE NARDI POLCHOWICZ - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
10
Mpf:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Prazo:
30 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
03/11/2014 00:00:00
Data Final:
02/12/2014 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
CLAUDIO DUTRA FONTELLA

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 11

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA
Data:
23/10/2014 16:02:58
Usuário:
ANP - ARLETE NARDI POLCHOWICZ - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
11
Apelante:
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
Prazo:
30 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
29/10/2014 00:00:00
Data Final:
27/11/2014 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
JOSÉ DIOGO CYRILLO DA SILVA

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 12

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - CONFIRMADA - REFER. AO EVENTO: 11
Data:
28/10/2014 14:52:24
Usuário:
SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
12

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 13

Evento:
PETIÇÃO - REFER. AO EVENTO: 11
Data:
28/10/2014 14:52:25
Usuário:
P013218352 - JOSÉ CARLOS COSTA LOCH - PROCURADOR
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
13

PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL - 4ª REGIÃO

EXCELENTÍSSIMO(A) DESEMBARGADOR(A) FEDERAL RELATOR(A)
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO

A FAZENDA NACIONAL, por seu Procurador, informa estar ciente da decisão proferida.

Porto Alegre, data do evento

José Carlos Costa Loch
Procurador da Fazenda Nacional
PRFN 4ª Região

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 14

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - CONFIRMADA - REFER. AO EVENTO: 10
Data:
31/10/2014 09:21:36
Usuário:
SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
14

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 15

Evento:
CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - REFER. AO EVENTO: 10
Data:
31/10/2014 09:21:37
Usuário:
MPFPRR543 - CLAUDIO DUTRA FONTELLA - PROCURADOR
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
15

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 16

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - CONFIRMADA - REFER. AO EVENTO: 9
Data:
02/11/2014 23:59:59
Usuário:
SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
16

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 17

Evento:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REFER. AO EVENTO: 9
Data:
17/11/2014 18:13:57
Usuário:
SC010874 - EDSON LUIZ FAVERO - ADVOGADO
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
17

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 5008571-91.2013.404.7202/SC
TRF 4ª R - 1ª T
RELATOR: DESEMBARGADOR JOEL ILAN PACIORNIK

FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA, nos autos **DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA,** que movem em face do **DELEGADO DA RECEITA FEDERAL,** inconformada com o v. ACÓRDÃO DE FLS., prolatado pela C. Primeira Turma desse E. Tribunal Regional Federal, vem, à presença de Vossa Excelência, interpor o presente **RECURSO EXTRAORDINÁRIO**, consoante as razões inclusas, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal de 1988, conjugado ao art. 541 do Código de Processo Civil, dirigido ao **COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL**, para conhecimento, apreciação e julgamento.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Chapecó-SC, novembro de 2014.

Edson Luiz Favero
OAB/SC 10.874

COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
D. PRESIDENTE DA C. TURMA
EMINENTE MINISTRO RELATOR
I. PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

I - A EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO (ART. 541, I, DO CPC):

Trata-se de ação mandado de segurança em face de ato ilegal e inconstitucional do Gerente Regional do Trabalho e Emprego da Jurisdição da ora recorrente, oriundo da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, através da qual a Impetrante, ora recorrente, quer ver declarada a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 1º da Lei Complementar n.º 110/2001, no sentido de se reconhecer cessada a validade da exação com o exaurimento de sua finalidade, isto em decorrência do entendimento de que a **finalidade para a qual foi instituída essa contribuição (financiamento do pagamento dos expurgos do Plano Verão e Collor) era temporária e já foi atendida**.

Em consequência, postulou:

a) declaração da inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Complementar 110, de 29 de junho de 2001, sem redução de texto, de modo a reconhecer que a contribuição ali criada vigorou enquanto necessário o custeio da reposição dos expurgos inflacionários das contas vinculadas do FGTS.

A r. sentença monocrática denegou a segurança ao argumento de que "a impetrante não apresentou prova capaz de comprovar a satisfação da finalidade para a qual foi criada a contribuição do art. 1º da LC n. 110/2001".

Inconformada, a ora recorrente interpôs recurso de apelação. A Colenda Primeira Turma do E. Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, houve por bem negar provimento à apelação, decisão essa que resultou na seguinte EMENTA:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5008571-91.2013.404.7202/SC
RELATOR: Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK
APELANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
APELADO: FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP
ADVOGADO: EDSON LUIZ FAVERO
ADVOGADO: RUBIO EDUARDO GEISSMANN
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXAÇÕES INSTITUÍDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. LEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. CARÁTER TRANSITÓRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FINALIDADE ATINGIDA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CABIMENTO DA EXIGÊNCIA.
1. Tratando-se de mandado de segurança preventivo, a autoridade coatora a ser indicada é aquela que ordinariamente realizaria o ato tido como ilegal que se busca evitar por meio da segurança buscada, e, considerando-se que a impetrante tem sua sede no Município de Chapecó, cuja fiscalização compete ao Gerente Regional do Trabalho e Emprego em Chapecó, esta é a autoridade legítima para participar do polo passivo da presente demanda.
2. Não se está utilizando o mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança. Resta claro que a demanda objetiva somente garantir o direito de não recolher um tributo que a impetrante considera inconstitucional, ilegal e indevido.
3. Quanto à contribuição social prevista no art. 1º da LC 110/2001, incidente em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescidos das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, teria sido esta criada por tempo indefinido.
4. A natureza jurídica das duas exações criadas pela LC 110/2001 é tributária, caracterizando-se como contribuições sociais enquadradas na sub-espécie contribuições sociais gerais. E, portanto, se submetem à regência do art. 149 da Constituição.
5. Quanto à finalidade das contribuições combatidas, o Ministro Moreira Alves concluiu pela inequívoca finalidade social, a saber, atender ao direito social referido no inciso III do art. 7º da Constituição de 1988, isto é, o fundo de garantia do tempo de serviço.
6. Entretanto, ainda que as contribuições em comento estejam atreladas a uma finalidade, não se afigura possível presumir que esta tenha já sido atingida.
7. O exame dos elementos informativos disponibilizados pelo administrador do Fundo não demonstra que tenha sido atingida a finalidade para a qual foi criada a contribuição.
8. Merece provimento o apelo da União, tendo em vista que a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/01 foi instituída por tempo indefinido, bem como por não ser possível presumir o cumprimento da finalidade para a qual foi instituída.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 22 de outubro de 2014.
Desembargador Federal Joel Ilan Paciornik
Relator

O Desembargador Federal **Joel Ilan Paciornik**, Relator da decisão ora vergastada, em seu voto condutor, sustenta que a **contribuição prevista no art. 1˚, da Lei Complementar n˚ 110, de 2001, foi criada por tempo indefinido, ainda que as contribuições sociais tenham como característica a vinculação a uma finalidade constitucionalmente prevista, não é possível presumir que esta tenha sido atendida, não ofendendo, assim o disposto no art. 149 da CF/88.**

Com a devida *venia*, não procede o v. acórdão ao sustentar que a **contribuição prevista no art. 1˚, da Lei Complementar n˚ 110, de 2001, foi criada por tempo indefinido, ainda que as contribuições sociais tenham como característica a vinculação a uma finalidade constitucionalmente prevista, não é possível presumir que esta tenha sido atendida, não ofendendo, assim o disposto no art. 149 da CF/88.**

Em assim decidindo, o v. Acórdão hostilizado, da lavra da Primeira Turma do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, contrariou expressamente o dispositivo constitucional do *art. 149, da CF/88*, sendo esta a razão do presente recurso extraordinário.

A Constituição de 1988 prescreve no seu *art.* 149:

> Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Isto porque, honrados ministros, conquanto a mera literalidade da lei não indique um termo definido para o fim da exação prevista no artigo 1º, está clara a sua finalidade: **financiar o pagamento do acordo relativo aos expurgos inflacionários do FGTS**. Extinta a finalidade, evidente a extinção do tributo.

De acordo com o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias - programação orçamentária e financeira de 2012, divulgado em

março de 2012, pelos Ministérios do Planejamento e Economia[1], o valor da arrecadação prevista da contribuição instituída pelo art. 1º da LC no 110/01 no ano de 2012, da ordem de R$ 2.957.200.000,00 não seria imediatamente repassado ao FGTS, ao fundamento de que inexiste previsão legal nesse sentido. É o que se observa do seguinte excerto:

> Quanto ao FGTS, o desembolso do valor equivalente a arrecadação da contribuição devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa está sendo adiado, já que não ha exigência legal do repasse imediato desses valores ao Fundo[2].

Posteriormente, no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do 1º bimestre de 2012[3], o Governo, contrariando o relatório anterior, informou ter repassado ao FGTS recursos da ordem de R$ 355.500.000,00 no primeiro bimestre de 2012, mas apenas porque não tinham sido implementados os mecanismos necessários a retenção dos valores arrecadados pela União, a título da contribuição instituída pela LC n° 110/01:

> Esta avaliação incorporou os valores desembolsados com o complemento do FGTS no primeiro bimestre, tendo em vista que a revisão dos mecanismos de repasse a CEF que possibilitara o adiamento previsto ainda não foi implementada.

Assim, o desvio do produto da arrecadação é corroborado pelo relatório de avaliação de receitas e despesas primárias com programação orçamentária e financeira de 2012, considerando que o relatório do 1º bimestre de 2012 dá conta de que a retenção ocorrerá assim que estiverem prontos os mecanismos pertinentes, isto é, porque a União ratificou a sua intenção de não repassar o produto da arrecadação ao FGTS.

É nítido o desvio de finalidade, considerando que a União apropriou-se de recursos do FGTS para seus interesses, em detrimento da finalidade justificadora da instituição da Contribuição Social pelo art. 1° da LC n°110/01.

---

[1] Ver em https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orc_2012/orcamento_2012/

[2] Cabe aqui lembrar que o Executivo editou a Portaria STF n.º 278, de 19/04/2012, publicada no DOU de 20/04/2012, determinando que a contribuição do artigo 1.º da LC 110 sejam recolhidos pela CEF à conta única do Tesouro até o terceiro dia útil do segundo mês subsequente ao recolhimento pelo empregador.

[3] Ver em https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orc_2012/orcamento_2012/

A ofensa à finalidade da contribuição é patente e a utilização da arrecadação em fins outros que não os legitimadores da exação significa desrespeito à matriz constitucional da contribuição social, pois o art. 149 da CF/88 só autoriza a instituição e cobrança desses tributos enquanto instrumento de atuação da União no campo social. E, não sendo utilizada como instrumento de atuação da União para atingir a suposta finalidade social para a qual foi criada, inexiste hipótese de incidência da contribuição, pois um elemento essencial ao surgimento da obrigação tributária não se verifica.

Ainda que possível fosse ter qualquer dúvida acerca do cumprimento da finalidade da exação, ela seria ainda mais afastada com o ofício emitido pela Caixa Econômica Federal (Ofício nº 0038/2012/SUFUG/GEPAS), informando que o adicional de 10% sobre a multa do FGTS, para o caso de demissão sem justa causa, poderia ter sido extinto em julho de 2012, uma vez que o déficit havia sido sanado. Esse ofício foi encaminhado à Subcomissão Temporária do FGTS (CASFGTS) do Senado Federal.

Por essa razão, o cabimento e processamento do apelo extremo são altamente recomendáveis, isto porque, além da questão estar devidamente prequestionada, quando são ventiladas ponderáveis teses de Direito, sobre as quais ainda não há jurisprudência dominante, recomenda-se tolerância na admissão do recurso extraordinário. Essa a orientação traçada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (RTJ 38/574).

Eis as razões do apelo extremo, porque o v. Acórdão recorrido, ao sustentar que a **contribuição prevista no art. 1˚, da Lei Complementar n˚ 110, de 2001, foi criada por tempo indefinido, ainda que as contribuições sociais tenham como característica a vinculação a uma finalidade constitucionalmente prevista, não é possível presumir que esta tenha sido atendida, ofende o disposto no art. 149 da CF/88.**

II - CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

II.1 - DA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 149 da CF/88 (CF, ART. 102, III, "A"):

"*Segundo conhecida lição do saudoso Ministro Aliomar Baleeiro, perfeitamente ajustável à hipótese em exame, "**denega-se vigência de Lei não só quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se***

decide em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro *" (RTJ 48/788)"*[4]

Especificamente, discute-se nestes autos acerca da constitucionalidade ou não da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, conquanto a mera literalidade da lei não indique um termo definido para o fim da exação prevista no artigo 1º, está clara a sua finalidade: **financiar o pagamento do acordo relativo aos expurgos inflacionários do FGTS**. Extinta a finalidade, evidente a extinção do tributo, sob pena de ofensa ao disposto no art. 149 da CF de 1988.

O v. acórdão recorrido, ao contrário do entendimento da recorrente, entende que a **contribuição prevista no art. 1˚, da Lei Complementar n˚ 110, de 2001, foi criada por tempo indefinido, ainda que as contribuições sociais tenham como característica a vinculação a uma finalidade constitucionalmente prevista, não é possível presumir que esta tenha sido atendida, não ofendendo, assim o disposto no art. 149 da CF/88.**

É o que se depreende do acórdão assim ementado:

> **APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002229-18.2014.404.7206/SC**
> **RELATOR: Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK**
> **APELANTE: DISTRIBUIDORA HAVITA LTDA**
> **ADVOGADO: EDSON LUIZ FAVERO**
> **ADVOGADO: RUBIO EDUARDO GEISSMANN**
> **APELADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**
> **APELADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**
> **APELADO: MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**
> **EMENTA**
> **TRIBUTÁRIO. EXAÇÕES INSTITUÍDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. CARÁTER TRANSITÓRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FINALIDADE ATINGIDA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CABIMENTO DA EXIGÊNCIA.**
> **1. Quanto à contribuição social prevista no art. 1º da LC 110/2001, incidente em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescidos das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, teria sido esta criada por tempo indefinido.**
> **2. A natureza jurídica das duas exações criadas pela LC 110/2001 é tributária, caracterizando-se como contribuições sociais enquadradas na sub-espécie contribuições sociais gerais. E, portanto, se submetem à regência do art. 149 da Constituição.**
> **3. Quanto à finalidade das contribuições combatidas, o Ministro Moreira Alves concluiu pela inequívoca finalidade social, a saber, atender ao direito social referido no inciso III do art. 7º da Constituição de 1988, isto é, o fundo de garantia do tempo de serviço.**
> **4. Entretanto, ainda que as contribuições em comento estejam atreladas a uma finalidade, não se afigura possível presumir que esta tenha já sido atingida.**

[4] Negrão, Perseu Gentil. Recurso especial : doutrina, jurisprudência, prática e legislação. São Paulo : Saraiva, 1997. pág. 203. (grifos inexistentes no original)

5. O exame dos elementos informativos disponibilizados pelo administrador do Fundo não demonstra que tenha sido atingida a finalidade para a qual foi criada a contribuição.
6. Não merece provimento o apelo da impetrante, quer porque a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/01 foi instituída por tempo indefinido, quer porque não é possível presumir o cumprimento da finalidade para a qual foi instituída.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 22 de outubro de 2014.
Desembargador Federal Joel Ilan Paciornik
Relator

Em assim decidindo, o v. acórdão recorrido contrariou o disposto no *art. 149 da CF/88.*, vez que dá aos dispositivos em questão uma interpretação equivocada, em descompasso com o seu texto constitucional; está em descompasso com a doutrina de ponta. É o que se passa a demonstrar.

II.2 – A REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO CONCRETO (CF, ART. 102, § 3º):

A Emenda Constitucional nº 45/2003 acrescentou ao artigo 102 da CF o seu parágrafo terceiro, que estabelece ao recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso.

Pois bem. No caso dos autos a repercussão geral pode ser verificada de plano, na medida que a exação prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, é exigida de todos os empregadores pessoa jurídica situados no território nacional.

Como referida exação está a incidir sobre todas as rescisões imotivadas, a referida taxação onera sobremaneira o resultado das empresas nacionais, retirando-lhes a competitividade em relação aos produtos importados, bem assim em relação aos produtos exportados.

Assim, mostra-se evidente que a questão discutida nos autos ultrapassa os interesses subjetivos da causa, mostrando-se econômica, social e juridicamente relevantes para todas os empregadores pessoas jurídicas situados em território nacional.

Em vista do exposto, estando preenchido o requisito da repercussão geral, deve ser admitido o processamento do presente recurso extraordinário.

III - AS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA (ART. 541, III, DO CPC).

Como dito, a controvérsia instaurada reside na discussão acerca da constitucionalidade ou não da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, conquanto a mera literalidade da lei não indique um termo definido para o fim da exação prevista no artigo 1º, está clara a sua finalidade: **financiar o pagamento do acordo relativo aos expurgos inflacionários do FGTS**. Extinta a finalidade, evidente a extinção do tributo, sob pena de ofensa ao disposto no art. 149 da CF de 1988.

Diz o art. 149 da Carta Magna:

> "Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo."

O eminente Ministro Carlos Velloso, em voto proferido no Supremo Tribunal Federal no RE n° 138.284-CE, quando em julgamento a legitimidade constitucional da instituição da Contribuição Social sobre o Lucro asseverou que:

> O citado artigo 149 instituiu três tipos de contribuições: a) contribuições sociais; b) de intervenção; c) corporativas. As primeiras, as contribuições sociais, desdobram-se, por sua vez, em: a.a) contribuições de seguridade social, a.2) outras de seguridade social, a.3) contribuições sociais gerais.
>
> Examinemos mais detidamente essas contribuições.
>
> **As contribuições sociais, falamos, desdobram-se** a.1: contribuições de seguridade social: estão disciplinadas no art. 195,

> I, II, III, da Constituição. São as contribuições previdenciárias, as contribuições do FINSOCIAL, as da Lei n° 7.689, o PIS e o PASEP (CF, art. 239). Não estão sujeitas à anterioridade (art. 149, art. 195, parág. 6°); a.2: outras de seguridade social (art. 195, parág. 4°): não estão sujeitas à anterioridade (art. 149, art. 195, parág. 6°). A sua instituição, todavia, está condicionada à observância da técnica da competência residual da União, a começar, para a sua instituição, pela exigência de Lei Complementar (art. 195, parág. 4°; art. 154, I); **a.3; contribuições sociais gerais (art. 149):** o FGTS, o Salário-Educação (art. 212, parág. 5°), as contribuições do SENAI, do SESI, do SENAC (art 240). Sujeitam-se ao princípio da anterioridade.
> As contribuições de intervenção no domínio econômico (art. 149), como as contribuições do IAA, do IBC, estão sujeitas ao princípio da anterioridade. As corporativas (art. 149), cobradas por exemplo, pela OAB, pelos Conselhos de Fiscalização de profissões liberais e pelos sindicatos (contribuição sindical) estão sujeitos, também, ao princípio da anterioridade.

Assim sendo, tendo em vista que as exações criadas pela LC n. 110/01 possuem natureza tributária de tributos não-vinculados, destinam-se a um fundo de caráter social distinto da Seguridade Social, como visto alhures, e, principalmente, que a própria Constituição Federal conferiu competência à União para instituir contribuições com essas características, as chamadas "contribuições sociais gerais" ou "de destinação não constitucionalmente determinada", não restam dúvidas quanto à espécie tributária daquelas exações, qual seja, a de contribuição social.

A contribuição instituída pelo artigo 1º da LC n.º 110/01, assim como as demais contribuições embasadas no artigo 149 da Constituição Federal, possui como característica - própria a sua espécie tributária - uma finalidade a ser atingida, a qual, uma vez cumprida, põe termo a exigibilidade do tributo.

Conforme decisão proferida nos autos da ADI 2556/MC, as contribuições instituídas pela LC 110/01 *se submetem à regência do artigo 149 da Constituição, e não à do artigo 195 da Carta Magna* e, sendo assim, devem observar a finalidade para a qual foram criadas, sob pena de se desvirtuarem do motivo da sua exigência, infringindo a Constituição Federal.

No caso da contribuição instituída pelo artigo 1º da LC n.º 110/10, esta finalidade reside nos artigos 3º, § 1º e 4º da referida Lei Complementar, que delimitam claramente o alcance que a contribuição terá, sujeitando-a ao

complemento do saldo das contas vinculadas ao FGTS apenas para cobrir os expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Collor I e Verão.

Diz o artigo 3º, § 1º quanto ao recolhimento da contribuição que (...) *as respectivas receitas serão incorporadas ao FGTS* (...) e o artigo 4º que *fica a Caixa Econômica Federal autorizada a creditar nas contas vinculadas do FGTS, a expensas do próprio Fundo, o complemento de atualização monetária* (...).

Ora, como se vê na própria Lei Complementar (artigo 4º, *caput*), a *mens legis* da contribuição busca suprir os valores decorrentes dos acordos relativos aos expurgos inflacionários provenientes dos planos econômicos Collor I e Verão, referentes ao período de 1.º de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989, e ao mês de abril de 1990 do saldo do FGTS, complementando-os com o saldo das receitas arrecadas com a edição do artigo 1º da LC n.º 110/01.

Não fossem as referências legais suficientes a demonstrar a finalidade primária da exação, tem-se o seu reconhecimento por esse Tribunal, no acórdão de julgamento do mérito da já mencionada ADI 2556[5]:

> (...) A contribuição em exame não se confunde com a contribuição devida ao FGTS, em razão da diferente destinação do produto arrecadado. Como se lê nas informações oferecidas pelo Senado, os valores arrecadados visam especificamente a "fazer frente à atualização monetária, eliminados os expurgos dos Planos Econômicos em causa, dos saldos das contas vinculadas a ele, em benefício, portanto, de empregados inespecíficos que firmaram o Termo de Adesão referido no artigo 4º da Mencionada Lei Complementar, e não especificamente daquele despedido injustamente"(Fls. 178). Vale dizer, o tributo não se destina à formação do próprio fundo, mas visa custear uma obrigação da União que afetaria o equilíbrio econômico-financeiro daquela dotação.

Assim, exaurida o intento que ensejou sua criação, não persiste razão para a perpetuação da cobrança.

Essa natureza finalística das contribuições sociais é bem destacada por RICARDO LOBO TORRES:

[5] Vide fls. 3 do voto do relator, Ministro Joaquim Barbosa, d. 13.6.2012, DJe 20.9.2012.

> A contribuição social é a contraprestação devida pela seguridade social e outros benefícios na área social garantidos pelo Estado a determinado grupo da sociedade, de que decorra benefício especial para o cidadão que dele participa. A prestação estatal, como em todas as contribuições, é entregue *uti universi*, e abrange a previdência social, a saúde e a assistência social, parcelas constitutivas do conceito maior de seguridade 3 Vide fls. 3 do voto do relator, Ministro Joaquim Barbosa, d. 13.6.2012, DJe 20.9.2012. (art. 195 da CF), assim como a educação e o auxílio no desemprego. (...) Um dos seus fundamentos é a destinação constitucional à seguridade social, à educação ou à cultura, o que não se confunde com referibilidade a órgãos ou fundos, pois **a contribuição social é causal ou finalística**[6].

Mais direta ainda é a lição de MARCO AURÉLIO GRECO, como se lê nos trechos abaixo:

> **É o que ocorre nas contribuições previstas no artigo 149 da CF-88** e no empréstimo compulsório previsto no seu artigo 148. **Estas figuras definem-se, constitucionalmente, como categorias distintas das demais, porque a Constituição valida (protege contra impugnação) as normas infra-ordenadas que estejam em sintonia com a finalidade expressa**.[7]
>
> *6.2.6.2 Alterar finalidade é criar nova contribuição*
>
> ....
>
> **Alterar a finalidade é criar uma nova contribuição, sujeita ao respectivo exame de compatibilidade constitucional, tanto sob o ângulo formal, como substancial.**[8]

Afirma ainda GRECO:

---

[6] TORRES, Ricardo Lobo. *Curso de Direito Financeiro e Tributário.* 12ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo/Recife: Renovar, 2005, pp.408-409.
[7] GRECO, Marco Aurélio. *Contribuições (uma figura "sui generis").* São Paulo: Dialética, 2000, pp. 138-139
[8] Idem, p. 150.

> *6.2.2 Aplicação do princípio da proporcionalidade às contribuições*
>
> Afirmou-se, anteriormente, que a contribuição é figura que se caracteriza pela disciplina finalística a que está submetida. Ela existe para que algo seja feito, obtido, alcançado etc. Na medida em que tem esta feição, assume relevância uma análise quanto à relação entre a contribuição (como exigência pecuniária concreta) e a finalidade a que se destina. Ou seja, assume relevo a relação entre meio (contribuição) e fim (intervenção, seguridade etc.).
>
> [...]. Como exposto, a doutrina tem procurado identificar três critérios de aferição da compatibilidade entre meios e fins, quais sejam: *necessidade*, *adequação* e *proibição do excesso*. Tal como ocorre em outros campos, estes critérios são aplicáveis no exame da constitucionalidade de leis instituidoras de contribuições.
>
> *Necessidade*: Diante de uma norma constitucional que autorize o legislador a instituir uma contribuição destinada à seguridade social, ou para intervenção no domínio econômico, **em primeiro lugar é preciso verificar o requisito da *necessidade* de modo a reconhecer se é preciso, concretamente, instituir (ou aumentar) a contribuição para que a finalidade seja obtida. Se a resposta for no sentido de que a seguridade já está atendida** ou que não há necessidade de intervir naquele determinado setor econômico, **faltará à lei instituidora da contribuição o requisito da necessidade**.[9]

Não menos relevante é a lição de MISABEL ABREU MACHADO DERZI[10]:

> A Constituição de 1988, pela primeira vez, cria tributos finalisticamente afetados, que são as contribuições e empréstimos compulsórios, dando a destinação que lhes é própria relevância não apenas do ponto de vista do Direito Financeiro ou Administrativo, mas igualmente do Direito Tributário.

---

[9] Idem, pp. 141-142.

[10] In BALEEIRO Aliomar, Limitações Constitucionais do Poder de Tributar', de Aliomar Baleeiro, Forense,7ª edição, 1977, pp.598-599

> (...) a afetação do produto a certas despesas ou serviços é requisito necessário para a exercício da competência federal, no que tange às contribuições e aos empréstimos compulsórios.
> Assim, a destinação assume relevância não só tributária como constitucional e legitimadora do exercício da competência federal. **O contribuinte pode opor-se a cobrança de contribuição que não esteja afetada aos fins, constitucionalmente admitidos; igualmente poderá reclamar a repetição do tributo pago, se, apesar da lei, houver desvio quanto a aplicação dos recursos arrecadados**. (...)
> Inexistente o gasto ou desviado o produto arrecadado para outras finalidades não autorizadas na Constituição, cai a competência do ente tributante para legislar e arrecadar.

Destaca-se ainda decisão proferida por LEANDRO PAULSEN, no agravo de instrumento 2007.04.00.024614-7/RS (TRF/4ª Região, DJE 27/8/2007), abordando especificamente a questão da contribuição social de 10% ao FGTS nos eventos de demissão sem justa causa:

> A Lei Complementar nº 110/01 criou duas novas contribuições de modo a viabilizar o pagamento correto da atualização monetária das contas vinculadas de FGTS, que sofreram expurgos por ocasião do Plano Verão (janeiro de 1989) e do Plano Collor (abril de 1990), reconhecidos pelos Tribunais Superiores quando do julgamento, pelo Plenário do STF, do RE nº 226.855-7/RS, rel. o Ministro Moreira Alves, publicado no DJU de 13.10.2000, e, pela 1ª Seção do STJ, do REsp nº 265.556/Al, Rel. Ministro Franciulli Netto, por maioria, DJU de 18.12.2000.
> As novas contribuições, diferentemente das anteriores, têm natureza tributária, não sendo um encargo decorrente do contrato de trabalho. Veja-se que o STF, nas ADIns 2.556 e 2.568, pronunciou-se pela constitucionalidade da LC 110/01, entendendo que as novas contribuições para o FGTS são tributos e que configuram, validamente, contribuiçõessociais gerais. Transcrevo a decisão:
> ...
> Ocorre que a **finalidade para a qual foram instituídas essas contribuições (financiamento do pagamento dos**

> **expurgos do Plano Verão e Collor) era temporária e já foi atendida**. Como as contribuições têm como característica peculiar a vinculação a uma finalidade constitucionalmente prevista, atendidos os objetivos fixados pela norma, nada há que justifique a cobrança dessas contribuições.
> Por isso, entendo que não se pode continuar exigindo das empresas, *ad eternum*, as contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 110. Verifico, portanto, a relevância no fundamento do pedido. (...)

A finalidade é elemento essencial das contribuições, pois sem elas não haveria a qualificação do tipo *contribuição*, mas sim de outro tipo, imposto ou taxa. A finalidade também é questão de estrita legalidade. No caso em questão, a finalidade deve ser encontrada na lei de criação da exação questionada, a LC 110/2001.

Como já exposto, **na lei só há uma finalidade: creditar os valores das contas vinculadas dos trabalhadores que aderissem ao acordo**. **Essa a única finalidade a ser considerada, exaurida em janeiro de 2007, ante o término do pagamento das verbas do acordo.**

O artigo 4º, caput e incisos I e II da Lei deixam clara a finalidade das contribuições: custear o pagamento dos expurgos abrangidos pelo acordo. Já pelo artigo 12 da mesma Lei Complementar fica claro que se houvesse insuficiência de recolhimentos, haveria responsabilidade subsidiária do Tesouro.

Conforme indicado no Relatório de Administração do FGTS de 2006[11], a provisão constituída para o pagamento dos expurgos já incluía todos aqueles que pleitearam ou podem pleitear os expurgos, tenham ou não aderido ao acordo.

O total da provisão, da estimativa do próprio FGTS do montante necessário para pagar os expurgos de quem o pleiteou ou ainda pode pleitear, tenha aderido ou não ao acordo, era, em 31.dez.2006, de R$ 14,633 bilhões[12]. O patrimônio líquido do FGTS, que *é o valor que excede ao necessário para cumprir com todas as obrigações do fundo, inclusive o pagamento das*

---

[11]http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/fgts/demontracao_financeira_fgts/DEMONSTRACAO_FINANCEIRA_FGTS_2006.pdf

[12] Folha 4, quinto parágrafo da segunda coluna, do Demonstrativo Contábil do FGTS – ano 2006.

contas vinculadas, era, na mesma data, de R$ 21,376 bilhões[13]. Ou seja, se no dia 2 de janeiro de 2007 todos os trabalhadores tivessem sacado a integralidade de suas contas do FGTS, sobrariam R$ 21,376 bilhões para fazer frente ao expurgo de quem ainda não recebeu esses valores, cuja estimativa, pela CEF e pelo próprio FGTS, é de R$ 14,633 bilhões. Haveria ainda um "troco" de R$ 6,743 bilhões!

Não apenas isto. Segundo o relatório de gestão do FGTS quanto ao ano de 2006, disponível também na internet[14], a meta financeira para crédito dos complementos de atualização monetária relativos aos Planos Verão e Collor I, na conta vinculada do trabalhador, tendo como beneficiados tanto quem aderiu ao acordo quanto quem foi ao Judiciário era de R$ 4.122.077 mil (item 2.1.2.5, fls. 19/20), mas o realizado correspondeu a apenas R$ 3.528.067 (fl. 33, item 4.1, quadro 8).

Acrescente-se que ao final do ano de 2007, mesmo com a cessação da cobrança do adicional de 0,5% previsto no art. 2.º da LC 110/2001, o FGTS ficou com patrimônio líquido de R$ 22,912 bilhões, contra 21,078 bilhões no ano anterior, aumento de 8,7%. Já a provisão de créditos complementares para assegurar o pagamento dos expurgos de quem ainda não recebeu os valores foi estimada em R$ 13,472 bilhões contra 14,637 bilhões no ano anterior, redução de 7,96%[15]. Essa provisão foi registrada pela primeira vez no exercício de 2001, no valor de R$ 40,151 bilhões, estando "*inseridos* [nesse valor] *os créditos de que trata a Lei Complementar n.º 110/01, bem como aqueles decorrentes de decisões judiciais, que hoje transitam no Judiciário Nacional*"[16].

Como confirmação disto, veja-se a Demonstração Contábil do FGTS para o exercício de 2012[17], que aponta um saldo excedente do FGTS (patrimônio líquido) de R$ 55,3 bilhões. Não há, portanto, razão para a contribuição social continuar a ser cobrada.

Em reforço, a própria análise feita no Relatório de Administração - Exercício 2012 do FGTS:

---

[13] Idem, nota 16 (terceira coluna de fl. 4). Cf. tb. o item 6 da Exposição de Motivos EMI n.º 002/MTE/MF/MCIDADES.

[14] http://www.caixa.gov.br/fgts/relatorios_balancos_fgts.asp

[15] Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2007 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, publicado no D.O.U., seção 1, 28.abr.2008. Informações contidas na p. 29.

[16] Nota explicativa às demonstrações contábeis n.º 12d, D.O.U., seção 1, 28.abr.2008, p. 33/34 (doc. anexo).

[17]http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/fgts/demonstracao_financeira_fgts/DEMONSTRACAO_FINANCEIRA_FGTS_2012.pdf>. Acesso em 07.out.2013.

> Em 2012 a arrecadação bruta de contribuições regulares e rescisórias, acrescidas de encargos por atraso, alcançou R$ 83,0 bilhões, por meio de cerca de 56,4 milhões de guias de recolhimentos.
>
> **Desde o ano de 2000 o Fundo apresenta arrecadação líquida positiva**.
>
> Em 2012 o FGTS obteve uma **arrecadação líquida recorde** de aproximadamente R$ 18,0 bilhões.

Os Ministros do Trabalho e Emprego, da Fazenda e das Cidades, como se lê nos itens 6 e 17 da Exposição de Motivos EMI n.º 002/MTE/MF/MCIDADES de 15 de janeiro de 2007, apenas reconheceram o que já estava evidente nas Demonstrações Contábeis do próprio FGTS, e encaminharam ao Presidente da República o texto que se transformaria na Medida Provisória n.º 349/07 (Medida Provisória do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, convertida na Lei n.º 11.491/2007). Confira-se:

> 6. Cabe notar que a aplicação de parte dos recursos do FGTS no FI-FGTS não implica em risco para os trabalhadores. Por um lado, o risco do FGTS é inferior a **seu Patrimônio Líquido, o qual, já considera a plena satisfação do direito individual do trabalhador, titular da conta vinculada, que possui seus valores devidamente individualizados no passivo do Fundo**. Por outro lado, o saldo das contas vinculadas do trabalhador é garantido pelo Governo Federal, conforme dispõe o artigo 13 da Lei nº 8.036, de 11.05.90 - que é o normativo legal de regência do FGTS.
> (...)
> 17. A MP contém autorização para a aplicação imediata de R$ 5 bilhões no FI-FGTS, evoluindo gradualmente até **80% do PL do FGTS registrado em 31/12/2006, algo em torno de R$ 16,7 bilhões**, mediante deliberação específica do Conselho Curador do FGTS. Por estar submetida a regime jurídico próprio, a alocação desses recursos no FI-FGTS não será considerada para efeito da contagem do direcionamento de, no mínimo, 60% dos investimentos de habitação popular, no âmbito do programa de aplicações do FGTS, conforme definido no art. 9 º , § 3 º , da Lei n º . 8.036, de 11 de maio de 1990,

> percentual este que não restará prejudicado pela adoção da presente medida.

Ora, "*O Patrimônio Líquido já considera a plena satisfação do direito individual do trabalhador, titular da conta vinculada, que possui seus valores devidamente individualizados no passivo do Fundo*", segundo se lê do item 6.

Pagos os expurgos, há atualmente uma "sobra" no fundo de R$ 55,3 bilhões, conforme demonstrativo contábil do exercício de 2012!

Assim, evidente que já está exaurida a finalidade da contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001. Também não há como ter dúvidas quando o próprio Relatório de Administração do FGTS confirma que a estratégia do Fundo nos últimos foi obter recursos para alocação em diversas áreas estranhas a finalidade da contribuição. Confira-se[18]:

> Nos últimos anos, **a estratégia de atuação do CCFGTS consistiu em expandir a oferta de recursos mediante crescentes alocações orçamentárias anuais destinadas a investimentos nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura urbana**.
> (...)
> Deste modo, no exercício de 2012, o FGTS contribuiu para **movimentar a economia brasileira** injetando no mercado uma soma de R$ 113,8 bilhões. Desse total, R$ 65 bilhões referem-se aos pagamentos dos saques normais do Fundo; R$ 525,2 milhões correspondem aos saques efetivados pelos trabalhadores dos recursos oriundos dos Créditos Complementares creditados; R$ 467,6 milhões para aplicações no Programa de Benefício ao Cotista; R$ 682,2 milhões para aplicação/aquisição de debêntures, cotas de FII e FIDC; R$ 3,8 bilhões para aplicação/aquisição de cotas FI-FGTS; R$ 2,4 bilhões para aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários; e R$ 40,9 bilhões se referem a desembolsos de parcelas das contratações realizadas referentes a obras de habitação, saneamento e infraestrutura urbana e aos descontos nos financiamentos concedidos à população de baixa renda.

[18]http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/fgts/demonstracao_financeira_fgts/DEMONSTRACAO_FINANCEIRA_FGTS_2012.pdf>. Acesso em 07.out.2013. Vide fl. 1

Ora, a contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001 foi criada visando o complemento do saldo das contas vinculadas ao FGTS apenas para cobrir os expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Collor I e Verão e não *"para movimentar a economia brasileira"* ao livre arbítrio do Executivo.

E mais recentemente, em 25 de julho de 2013, a Presidência da República vetou o Projeto de Lei Complementar PLP 200/12, que propunha a extinção da contribuição criada pelo art. 1º da LC 110/2000, sob o fundamento de que a sua arrecadação é usada para investimentos e "ações estratégicas" do Governo, desvirtuando a finalidade da contribuição. Confira-se:

> A sanção do texto levaria à redução de investimentos em importantes programas sociais e em ações estratégicas de infraestrutura, notadamente naquelas realizadas por meio do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS. Particularmente, a medida impactaria fortemente o desenvolvimento do Programa Minha Casa, Minha Vida, cujos beneficiários são majoritariamente os próprios correntistas do FGTS.

Portanto, basta um simples confronto da lei instituidora do adicional e dos elementos citados para se comprovar a desnecessidade da continuidade da contribuição, em vista da perda da sua finalidade.

Parece claro que a contribuição do art. 1.º da LC 110/2001, incidente sobre demissões ocorridas a partir de fevereiro de 2007, não custeia nem mesmo o crédito nas contas vinculadas dos expurgos de quem não aderiu ao acordo. Serve apenas para "fazer caixa", para aumentar o patrimônio líquido do FGTS.

Não é razoável nem compatível com o regime das liberdades públicas permitir que Estado exija do contribuinte o recolhimento de valores que não terão serventia pública.

É certo que sempre se pode dar outros fins, notadamente para o superávit primário, mas aqui nem isto seria possível, pois a verba é transferida à CEF (art. 3º, § 1º), não integrando a contabilidade da administração direta e tampouco impactando o balanço daquela empresa pública. Neste sentido, aliás, é o voto do Ministro Moreira Alves na ADI/MC 2556, adotados pelos demais Ministros que compuseram a maioria.

Portanto, merece reforma o v. Acórdão recorrido, que entende que a **contribuição prevista no art. 1˚, da Lei Complementar n˚ 110, de 2001, foi criada por tempo indefinido, ainda que as contribuições sociais tenham como característica a vinculação a uma finalidade constitucionalmente prevista, não é possível presumir que esta tenha sido atendida, não ofendendo, assim o disposto no art. 149 da CF/88.**

A prevalecer o entendimento de que a **contribuição prevista no art. 1˚, da Lei Complementar n˚ 110, de 2001, foi criada por tempo indefinido, ainda que as contribuições sociais tenham como característica a vinculação a uma finalidade constitucionalmente prevista, não é possível presumir que esta tenha sido atendida, não ofendendo, assim o disposto no art. 149 da CF/88**, estar-se-á a desvirtuar *o arquétipo constitucional das contribuições sociais, acarretando, assim, a criação de adicional de outro tributo, diferente daqueles cuja competência a Carta Suprema, em seu art. 149, reservou à União Federal.*

Respeitosamente, além de equivocado, o entendimento esposado pelo v. Acórdão recorrido contraria, de maneira frontal e direta o *art. 149*, da CF/88, pois, como demonstrado, conquanto a mera literalidade da lei não indique um termo definido para o fim da exação prevista no artigo 1º, está clara a sua finalidade: **financiar o pagamento do acordo relativo aos expurgos inflacionários do FGTS**. Extinta a finalidade, evidente a extinção do tributo.

É flagrante, pois, a inconstitucionalidade incorrida pelo v. Acórdão recorrido, por manifesta violação ao art. 149 da CF/88, merecendo, portanto, ser integralmente reformado por essa Colenda Suprema Corte.

Diante do exposto, a recorrente requer o conhecimento e o provimento do apelo extremo (alínea “a” do Inciso III, do artigo 102, da CF de 1988), para reformar integralmente o v. Acórdão recorrido, posto que o mesmo, ao entender que a **contribuição prevista no art. 1˚, da Lei Complementar n˚ 110, de 2001, foi criada por tempo indefinido, ainda que as contribuições sociais tenham como característica a vinculação a uma finalidade constitucionalmente prevista, não é possível presumir que esta tenha sido atendida, não ofendendo, assim o disposto no art. 149 da CF/88**, estar-se-á a desvirtuar *o arquétipo constitucional das contribuições sociais, acarretando, assim, a criação de adicional de outro tributo, diferente daqueles cuja competência a Carta Suprema, em seu art. 149, reservou à União Federal.*

Daí a inconstitucionalidade, manifesta e evidente, por violação frontal e direta, que não merece ser prestigiada pela Suprema Corte, sendo de rigor o provimento do apelo extraordinário.

Nestes termos.
Pede Deferimento.

Chapecó-SC, novembro de 2014.

Edson Luiz Favero
OAB/SC 10.874

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada
Caso não apareça os Códigos de Barra no fim do boleto, clique em F5 do seu teclado.

Caso uma janela de impressão não tenha sido ativada, clique aqui para imprimir

Recibo do Sacado

STF
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

001-9

00190.00009 02284.176001 01248.609180 3 62610000015386

Cedente		Agência/Cód. Cedente	Espécie	Qtde.	Nosso número
Supremo Tribunal Federal		**4200-5 / 00333203-9**	**R$**		**22841760001248609-1**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
357671	**00.531.640/0001-28**	**28/11/2014**			**153,86**

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
******	******	******	******	**153,86**

Sacado

FAVERO & ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL
CNPJ: 02544340000109

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU Cobrança
Recolhimeto de custas:Recursos Interpostos em Instância Inferior
Número do processo na origem: 50085719120134047202
Valor do Recurso Extraordinário: R$ 153,86

Autenticação mecânica

Código de controle para reimpressão: 357671
Após o vencimento, esta GRU é automaticamente cancelada.
Emita uma nova no site do STF - www.stf.jus.br.
A GRU foi emitida com base nos dados informados pelo usuário e nos valores constantes da vigente tabela de custas.
É de responsabilidade do usuário o eventual pagamento a menor do valor da guia.

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FAVERO GEISSMANN E HEBERLE ADVO
Conta de débito:	3919 / 003 / 00000036-0

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02284.176001 01248.609180 3 62610000015386

Data do vencimento:	28/11/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	153,86
Identificação da operação:	50085719120134047202

Data de débito:	31/10/2014
Data/hora da operação:	31/10/2014 09:44:51

Código da operação:	00090045
Chave de segurança:	6E4V37LCV6UERGU9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 18

Evento:
REMESSA INTERNA PARA SECRETARIA DE RECURSOS - ST1 -> SREC
Data:
18/11/2014 11:59:15
Usuário:
LBA - LEANDRO BRATKOWSKI ALVES - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
18

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 19

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA - CONTRARRAZÕES
Data:
25/11/2014 16:16:06
Usuário:
AKC - ALEXANDRE KOLOSKI CALLEGARO - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
19
Mpf:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
27/11/2014 00:00:00
Data Final:
11/12/2014 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
CLAUDIO DUTRA FONTELLA

ATO ORDINATÓRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5008571-91.2013.404.7202/SC

RECORRENTE	**:**	**FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP**
ADVOGADO	**:**	**EDSON LUIZ FAVERO**
	:	**RUBIO EDUARDO GEISSMANN**
RECORRIDO	**:**	**UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**
MPF	**:**	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

Abre-se vista ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões ao recurso excepcional.

Porto Alegre, 25 de novembro de 2014.

Alexandre Koloski Callegaro
Supervisor

Documento eletrônico assinado por **Alexandre Koloski Callegaro, Supervisor**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7214323v1** e, se solicitado, do código CRC **69E6D946**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Alexandre Koloski Callegaro
Data e Hora:	25/11/2014 16:12

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 20

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA - CONTRARRAZÕES
Data:
25/11/2014 16:16:11
Usuário:
AKC - ALEXANDRE KOLOSKI CALLEGARO - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
20
Apelante:
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
27/11/2014 00:00:00
Data Final:
11/12/2014 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
JOSÉ CARLOS COSTA LOCH

ATO ORDINATÓRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5008571-91.2013.404.7202/SC

RECORRENTE	**:**	**FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP**
ADVOGADO	**:**	**EDSON LUIZ FAVERO**
	:	**RUBIO EDUARDO GEISSMANN**
RECORRIDO	**:**	**UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**
MPF	**:**	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

Abre-se vista ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões ao recurso excepcional.

Porto Alegre, 25 de novembro de 2014.

Alexandre Koloski Callegaro
Supervisor

Documento eletrônico assinado por **Alexandre Koloski Callegaro, Supervisor**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7214323v1** e, se solicitado, do código CRC **69E6D946**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Alexandre Koloski Callegaro
Data e Hora:	25/11/2014 16:12

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 21

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - CONFIRMADA - REFER. AO EVENTO: 20
Data:
26/11/2014 09:46:03
Usuário:
SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
21

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 22

Evento:
CONTRARRAZÕES - REFER. AO EVENTO: 20
Data:
26/11/2014 09:46:03
Usuário:
P1321433 - JULIO CESAR ALVES RODRIGUES JUNIOR - PROCURADOR
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL NA 4ª REGIÃO
DIVISÃO DE DEFESA DE 2ª INSTÂNCIA (DIDE-2)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO

PROCESSO: 50085719120134047202
Recorrida: UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL
Recorrente: FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA

A **UNIÃO FEDERAL**, por seu procurador, com fundamento no artigo 542 do CPC, vem apresentar **CONTRARRAZÕES ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO** interposto pela parte adversa nos autos em epígrafe, requerendo a sua consideração quando do juízo de admissibilidade e, caso admitido o recurso, a remessa dos autos ao egrégio STF.

Nestes termos.
Pede deferimento.

Porto Alegre, data do evento.

Julio César Alves Rodrigues Jr.
Procurador da Fazenda Nacional
OAB/RS 35.023

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

EMÉRITOS MINISTROS

I – INTRODUÇÃO

O v. acórdão proferido pelo e. TRF/4 consagrou a exigibilidade da contribuição prevista no art. 1º da LC 110/2001

O demandante, inconformado, interpôs o recurso extraordinário ora contraditado. Alega, em síntese, que é indevida a exigência da contribuição ao FGTS em caso de despedida de empregado sem justa causa com o escopo de viabilizar o pagamento correto da atualização monetária das contas inculadas de FGTS, que sofreram expurgos por ocasião dos Planos Econômicos denominados Planos Verão e Collor, porquanto tal pagamento se exauriu em janeiro de 2007. Daí argui ser inconstitucional a continuidade da exigência da referida contribuição ao FGTS.

Nenhuma razão assiste o recorrente, como se expõe.

II – FUNDAMENTOS

Na melhor defesa dos interesses da União, reproduz-se as informações prestadas pelo Advogado-Geral da União, Luís Inácio Lucena Adams, na ADI 5051:

> "II - DO MÉRITO
>
> Como visto, alega a requerente que o artigo 1º da Lei Complementar nº 110/01 padeceria de inconstitucionalidade e que embora essa Suprema Corte tenha apreciado a validade de tal dispositivo ao julgaras Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2556 e nº 2568, a contribuição social por ele instituída teria deixado de ser constitucional a partir de junho de 2012, *"quando o congresso nacional editou Lei especifica pata retirar essa cobrança adicional. mas que, apesar de ter sido devidamente aprovada, sofreu veto presidencial em Setembro de 2013"* (fl. 31 da petição inicial). Isso justificaria, a

seu ver, o pleito por um novo pronunciamento desse Excelso Tribunal acerca da compatibilidade do dispositivo vergastado com a Lei Maior.

Nesse sentido, a autora alega a existência de violação aos artigos 149 e 150 inciso IV, da Carta Republicana, além de desvio de finalidade e de afronta ao princípio da razoabilidade diante do alegado esgotamento da finalidade que haveria justificado a instituição da contribuição questionada. Uma vez que já teriam sido arrecadados recursos suficientes para cobrir os déficits do FGTS oriundos dos expurgos inflacionários.

A esse respeito, insta reconhecer que, conforme salientado nas informações prestadas pelo Congresso Nacional, uma das razões para a apresentação do Projeto de Lei nº 195/01, que culminou ha edição da lei impugnada, fora o custeio do déficit no FGTS causado pela atualização monetária oriunda dos expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Verão e Collor I.

Todavia, a finalidade da contribuição questionada encontra-se definida pelo artigo 3°, § 1°, da Lei Complementar n° 110/01 e corresponde, estritamente, ao aporte de receitas ao FGTS como se vê de seu teor transcrito a seguir:

> *"Art, 3° Às contribuições sociais de que tratam os arts, 1º e 2º aplicam-se as disposições da Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990 e da da Lei nº 8.844, de 20 de janeiro de 1994, inclusive quanto sujeição passiva e equiparações, prazo de recolhimento, administração fiscalização, lançamento, consulta. cobrança, garantias, processo administrativo de determinação* e e*xigência de créditos tributários federais.*
>
> *§ 1º As contribuições sociais serão recolhidas na rede arrecadadora e transferidas à Caixa Econômica Federal, na forma do art. 11 da lei n" 8.036. de 11de maio de 1990. e as respectivas receitas serão incorporadas ao FGTS.* " (grifou-se). .

Mostra-se claro portanto, que a citada norma não vincula as contribuições por ela criadas especificamente à existência de déficit nas contas do FGTS oriundo dos expurgos inflacionários. Em verdade a pretensão do legislador foi permitir que o FGTS permanecesse apto ao desempenho de suas finalidades. previstas na Lei federal nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que determina o

emprego dos recursos desse fundo em habitação saneamento básico e infraestrutura urbana.

Assim, embora a contribuição instituída pelo artigo 1° da Lei Complementar nº 110/01 tenha sido utilizada, em um primeiro momento, para sanar o referido déficit, não há qualquer ópice para que os recursos do FGTS provenientes da contribuição mencionada continuem a ser utilizados para investimentos em programas sociais.

Com efeito as razões deduzidas na exposição de motivos não vinculam a interpretação da norma. Nesse sentido, vale transcrever trecho do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello ao julgar o Agravo de Instrumento nº 401.337-AgR:

> *'"É preciso advertir, neste ponto, que a 'mens legislatoris' representa fator secundário no processo hermenêutico, pois, neste se mostra relevante é a indagação e em torno mens legis, vale dizer, a definição exegética do sentido que resulta. objetivamente do texto da lei.*
>
> *Ninguém ignora que a lei nada mais é do que a sua própria interpretação, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:*
>
> *A INTERPRETAÇÃO DO ORDENAMENTO POSITIVO NÃO SE CONFUNDE COM O PROCESSO DE PRODUÇÃO NORMATIVA.*
>
> *O ordenamento normativo nada mais é senão a sua própria interpretação, notadamente quando a exegese das leis e da Constituição emanar do Poder Judiciário, cujos pronunciamentos qualificam-se pela nota da definitividade.*
>
> *A interpretação, qualquer que seja o método hermenêutico utilizado. tem por objelivo definir o sentido e esclarecer o alcance de determinado preceito inscrito no ordenamento positivo do Estado; não se confundindo, por isso mesmo, com o ato estatal de produção normativa. Em uma palavra: o exercício de interpretação da Constituição e dos textos legais – por caracterizar atividade típica dos Juizes e Tribunais - não importa em usurpação das atribuições normativas dos demais Poderes da República.*
> *Precedente.*

(RE 258.088-AgR/SC, Rei. Min.CELSO DE MELLO)

Daí a procedente advertência que GERALDO ATALlBA faz em lapidar magistério ('Revisão Constitucional'. in Revista de informação Legislativa, vol 110/87-90,87)

'Em primeiro lugar, o jurista sabe que a eventual intenção do legislador nada vale (ou não vale nada) paro a interpretação jurídica. A Constituição não é o que os constituintes quiseram fazer; é muito mais que isso: é o que eles fizeram. A lei é mais sábia que o Legislador. Como pauta objetiva de comportamento, a Lei é o que nela está escrito (e a Constituição é Lei das Leis a Lei máxima e suprema). Se um grupo maior ou menor de legisladores quis isto ou aquilo, é irrelevante para fins de interpretação. Importa somente o que foi efetivamente feito pela maioria e que se traduziu na redação final do texto, entendido sistematicamente (no seu conjunto, como um todo solidário e incindível).

(...) *O que o jurista investiga é só a vontade da lei (...),' (grifei)*

Em suma a lei vale por aquilo que nela se contém e que decorre, objetivamente, do discurso normativo nela consubstanciado, e não pelo que, no texto legal, pretendeu incluir o legislador, pois, em havendo divórcio entre o que estabelece o diploma legislativo ('mens legis') e o que neste buscava instituir o seu autor ('mens legislalatoris'), deve prevalecer a vontade objetivada lei, perdendo em relevo, sob tal perspectiva, a indagação histórica em torno da intenção pessoal do legislador.

Esse entendimento - que proclama a prevalência da vontade objetiva da lei sobre a intenção do legislador - reflete-se em preciso magistério doutrinário, como resulta claro das lições de JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO ('O Direito - Introdução e Teoria Geral '. p.414, item nº. 228, 2ª ed., 2001. Renovar), de CARLOS MAXIMILlANO ('Hermenêutica e Aplicação do Direito', p. 23/25, itens ns. 32, 33 e 35, 19ª ed., Forense) e de PONTES DE MIRANDA ('Comentários à Constituição de 1946', tomo VI/478-479, 3ª ed., 1960, Borsoi), dentre outros.

Em igual sentido, firmou-se a jurisprudência dos Tribunais, como o evidenciam as seguintes decisões:

"(...) o que vale verificar é a mens legis e não a vontade, a mente do legislador, de que a lei se desprende para adquirir conteúdo próprio.

Nenhuma dúvida, por outro lado, em que Lei reside na parte do mandamento legislador e não na em que se expõem considerações e motivações.
Estas apenas valem, relativamente, para a inteligência da lei, do texto que encerra a ordem, a regra de conduta.
Valem apenas relativamente porque interpretar a lei não é indagar a vontade subjetiva do legislador, sendo O significado real e objetivo da norma (...).'
(RE 2.010/DF, Rel. Min. OROSIMBO NONATO - grifei)

'Na interpretação da lei prevalece a 'mens legis' sobre a mens legislatori '
(RT 305/964, Rei. Min. AGUIAR DIAS – grifei).··

Restando clara a prevalência da *mens legis*, deduz-se que a cessação da cobrança da exação instituída pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 110/01 dependeria de decisão explícita do legjslador federal, o que, até O momento, não se verificou.

Inclusive, conforme mencionado pela autora, fora apresentado o Projeto de Lei Complementar nº 200/12, de autoria do Senador Renato Casagrande, que tinha por objetivo estipular uma data final (1º de junho de 2013) para a cobrança da contribuição ora sob exame.

Tal proposta, aprovada no âmbito do Congresso Nacional, constituíra objeto de veto presidencial encaminhado por meio da Mensagem n° 301, de 23 de julho de 2013, após a oitiva dos Ministérios do Trabalho e Emprego, do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda. O Congresso Nacional, em sessão realizada no dia 18 de setembro de 2013; decidiu manter tal veto.

Evidente, portanto, que um novo pronunciamento do Poder Judiciário acerca da necessidade de manutenção da arrecadação do tributo violaria a separação dos Poderes pois invadiria a

competência do Poder Executivo de gerenciar o FGTS, bem como a atribuição do Poder Legislativo de revogar a exação mediante lei. Conforme asseverado no parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que instrui as informações presidenciais, "*as ações diretas ajuizadas contra o art. 1º da Lei Complementar n° 110/2001 são nitidamente uma reação ao veto presidencial. E demonstram que os autores querem utilizar a via judicial para obter aquilo que democraticamente se negou na via adequada, a legislativa.*"

Vale transcrever, por pertinente, o seguinte excerto da Mensagem Presidencial n° 301/13, na qual se expõem as razões do veto ao projeto de Lei complementar que pretendia estipular um termo final para a cobrança da contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110*/01:*

> ***"A extinção da cobrança da contribuirão social geraria um impacto superior a R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) por ano nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,*** *contudo a proposta não está acompanhada das estimativas de Impacto orçamentário-financeiro e da indicação das devidas medidas compensatórias, em contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal.* ***A sanção do texto levaria à redução de investimentos em importantes programas sociais e em ações estratégicas de infraestrutura, notadamente naquelas realizadas por meio do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS. Particularmente, a medida impactaria fortemente o desenvolvimento do Programa Minha Casa, Minha Vida, cujos beneficiários são majoritariamente os próprios correntistas do FGTS."***

Assim, não se verifica desvirtuamento na destinação da contribuição social instituída pelo artigo 1º da Lei Complementar n° *110/01,* tendo em vista que a manutenção de sua cobrança encontra-se justificada pela necessidade de custeio de programas que se inserem na própria finalidade do FGTS.

Também não merece prosperar a alegação de ofensa ao disposto no artigo 150, inciso IV, da Carta Magna, que veda a utilização de tributos com efeito de confisco. Nesse ponto, a autora sustenta que a quantia devida pelo empregador em razão da incidência da contribuição questionada seria muito elevada e,

portanto, desproporcional, excedendo o limite da razoabilidade.

Sobre o tema, deve-se observar que o principio da vedação ao confisco configura preceito de difícil definição, haja vista o seu caráter eminentemente abstrato e o elevado grau de subjetivismo utilizado para sua interpretação e delimitação de seu alcance. Todavia essa dificuldade não prejudica a importância de que tal garantia se reveste, principalmente quando invocada em conjunto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: ao inibirem a tributação confiscatória, exigindo que ela possua patamares razoáveis e proporcionais, constituem uma projeção do princípio da capacidade econômica, ao mesmo tempo em que compõem o princípio da justiça tributária e limitam o principio da progressividade[14].

Assim, os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco consistem em balizas às quais o legislador tributário deve se cingir.

De qualquer modo, por corresponderem a conceitos vagos ou indeterminados, apenas na análise de cada caso é que se pode concluir pela existência ou não de ofensa à referida limitação ao poder de tributar ou aos citados preceitos constitucionais. Observe-se, quanto ao tema, o entendimento de Estevão Horvath[5], *in verbis*:

> *"Apesar de todo o esforço que se despenda com vistas à formulação mais concreta do que possa corresponder quantitativamente o não-confisco em termos da adequação da lei tributária à razoabilidade, pensamos que somente se poderá saber se o importe tributário é ou não razoável analisando-se cada caso concreto e levando-se em conta, consoante adverte GUSTAVO NAVEIRA, as condições de tempo e lugar e os fins econômicos e sociais de cada imposto."*

Ainda a respeito do tema, confira-se o seguinte excerto da ementa do acórdão proferido por essa Suprema Corte ao julgar a medida cautelar pleiteada nos autos da Ação Declaratória de

---

1 [4] HORVATH, Estevão. **O principio do não-confisco no direito tributário**. 1. ed. São Paulo: Dialética. 2002, pp.31-32.

Constitucionalidade n° 8, na parte em que trata da confiscatoriedade:

> "(...) *A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de a Corte examinar se determinado tributo ofende, ou não, o principio constitucional da não confiscatoriedade, consagrado no art. 150, IV, da Constituição. Precedente: ADI 2.010 – MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO. - A proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais (educação, saúde e habitação, por exemplo). A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte - considerado o montante de sua riqueza (renda e capital) - para suportar e sofrer a incidência de lodos OS tributos que ele deverá pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa política que os houver instituído (a União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a aferição do grau de insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo legislador, de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo Poder Público. Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo - resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal – afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do contribuinte. - O Poder Público, especialmente em sede de tributação (as contribuições de seguridade social revestem-se de caráter tributário), não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade* (...)."

(ADC nº 8 MC/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento em 13/10/1999, Publicação em 04/04/2003).

Diante disso, constata-se, na espécie, que a contribuição instituída pelo dispositivo questionado não se reveste de caráter confiscatório. De fato, para que isso se caracterizasse, seria necessária a demonstração da ocorrência de uma potencial violação ao direito de propriedade, bem como aos outros preceitos abordados anteriormente, circunstância não evidenciada no presente feito. Nesse sentido, veja-se o entendimento de Ives Gandra da Silva Martins[26]:

(...) *não é fácil definir o que seja confisco, entendendo eu que sempre que a tributação agregada retire a capacidade de o contribuinte se sustentar e se desenvolver (ganhos para suas necessidades essenciais e ganhos a mais do que estas necessidades para reinvestir ou se desenvolver), estaremos diante do confisco."*

Por tais razões, também não se verifica a alegada violação ao principio da vedação ao confisco, razão pela qual o dispositivo vergastado revela-se compatível com os preceitos constitucionais suscitados pela requerente como parâmetros de controle."

Nesse sentido, ainda, tem decidio o e. TRF da 4ª Região:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. REFORÇO AO FGTS. FINALIDADE.
1. As contribuições previstas no artigo 1º e 2º da Lei Complementar nº 110/2001 trata-se de contribuições sociais gerais, a teor do disposto no artigo 149 da Constituição Federal.
2. A LC nº 110/2001 já foi objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Medida Cautelar interposta incidentalmente na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2556-2.
3. Ainda que as contribuições em comento estejam atreladas a uma finalidade, não se afigura possível presumir que esta tenha já

2 [6] *Apud* HORV ATH, Estevão. **O princípio do não-confisco no direito tributário**. I, ed. São Paulo: Dialética. 2002. p. 47.

sido atingida. Precedentes desta Corte Regional.
(TRF4, AC 5014292-15.2013.404.7108, Primeira Turma, Relator p/ Acórdão Jorge Antonio Maurique, juntado aos autos em 03/04/2014)

EMENTA: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INSTITUÍDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 110, DE 2001. REFORÇO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. FINALIDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DA FINALIDADE. Ao contrário da contribuição social prevista no art. 2° da Lei Complementar nº 110, de 2001, a contribuição prevista no art. 1º foi criada por tempo indefinido. Ainda que as contribuições sociais tenham como característica a vinculação a uma finalidade constitucionalmente prevista, não é possível presumir que esta tenha sido atendida.
(TRF4, AC 5001141-04.2012.404.7112, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão Rômulo Pizzolatti, juntado aos autos em 18/09/2013)

III – PEDIDO

FACE AO EXPOSTO, a União requer seja negado provimento ao recurso ora contraditado.

Nestes termos.
Pede deferimento.

Porto Alegre, data do evento.

Julio César Alves Rodrigues Jr.
Procurador da Fazenda Nacional
OAB/RS 35.023

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 23

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - CONFIRMADA - REFER. AO EVENTO: 19
Data:
26/11/2014 14:16:46
Usuário:
SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
23

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 24

Evento:
PETIÇÃO - REFER. AO EVENTO: 19
Data:
26/11/2014 14:16:46
Usuário:
MPFPRR2763 - MARGARETH MARQUES GONZATTO - ANALISTA PROCURADORIA
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
24

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

EXMO(A). SR(A). DESEMBARGADOR(A) FEDERAL DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CIÊNCIA

Senhor(a) Des(a). Federal

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, respeitosamente, por sua agente firmatária, de forma virtual, dá-se por intimada de todos os eventos.

Porto Alegre, 26 de novembro de 2014.

Documento eletrônico assinado digitalmente por DRA. MARCIA NEVES PINTO Procurador Regional da República
Procuradoria Regional da República - 4ª Região - www.prr4.mpf.gov.br
Rua Sete de Setembro, 1133 - CEP 90010-191 - Porto Alegre - RS

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 25

Evento:
CONCLUSÃO PARA EXAME DE ADMISSIBILIDADE - SREC -> VICE
Data:
26/11/2014 17:33:17
Usuário:
LPL - LOEDIR PEREIRA - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
25

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 26

Evento:
DESPACHO/DECISÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO
Data:
27/11/2014 21:15:58
Usuário:
LFN - LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - MAGISTRADO
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
26

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5008571-91.2013.404.7202/SC

RECORRENTE	**:**	**FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP**
ADVOGADO	**:**	**EDSON LUIZ FAVERO**
	:	**RUBIO EDUARDO GEISSMANN**
RECORRIDO	**:**	**UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**
MPF	**:**	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto com apoio no art. 102, III, *a*, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte.

O recurso merece prosseguir, tendo em conta o prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados, não envolvendo exame de provas. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Ante o exposto, **admito** o recurso extraordinário.
Intimem-se.
Porto Alegre/RS, 27 de novembro de 2014.

Desembargador Federal LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Vice-Presidente

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Vice-Presidente**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7222068v2** e, se solicitado, do código CRC **ED732278**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Luiz Fernando Wowk Penteado
Data e Hora:	27/11/2014 21:15

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 27

Evento:
REMESSA INTERNA COM DESPACHO/DECISÃO - VICE -> SREC
Data:
28/11/2014 12:02:48
Usuário:
MYO - MARIA RITA DUARTE TAMAYO - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
27

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 28

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA - DESPACHO/DECISÃO

Data:
09/12/2014 14:18:28

Usuário:
NOK - NILTON OSCAR KUNRATH FILHO - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4

Sequência Evento:
28

Apelado:
FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP

Prazo:
5 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
21/01/2015 00:00:00

Data Final:
26/01/2015 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
EDSON LUIZ FAVERO, RUBIO EDUARDO GEISSMANN

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 29

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA - DESPACHO/DECISÃO

Data:
09/12/2014 14:19:44

Usuário:
NOK - NILTON OSCAR KUNRATH FILHO - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4

Sequência Evento:
29

Mpf:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Prazo:
5 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
11/12/2014 00:00:00

Data Final:
15/12/2014 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
CLAUDIO DUTRA FONTELLA

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 30

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA - DESPACHO/DECISÃO

Data:
09/12/2014 14:20:11

Usuário:
NOK - NILTON OSCAR KUNRATH FILHO - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4

Sequência Evento:
30

Apelante:
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

Prazo:
5 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
10/12/2014 00:00:00

Data Final:
15/12/2014 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
JOSÉ CARLOS COSTA LOCH

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 31

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - CONFIRMADA - REFER. AO EVENTO: 30
Data:
09/12/2014 17:24:46
Usuário:
SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
31

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 32

Evento:
PETIÇÃO - REFER. AO EVENTO: 30
Data:
09/12/2014 17:24:46
Usuário:
P013218352 - JOSÉ CARLOS COSTA LOCH - PROCURADOR
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
32

PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL - 4ª REGIÃO

EXCELENTÍSSIMO(A) DESEMBARGADOR(A) FEDERAL RELATOR(A)
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO

A FAZENDA NACIONAL, por seu Procurador, informa estar ciente da decisão proferida.

Porto Alegre, data do evento

José Carlos Costa Loch
Procurador da Fazenda Nacional
PRFN 4ª Região

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 33

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - CONFIRMADA - REFER. AO EVENTO: 29
Data:
10/12/2014 14:31:50
Usuário:
SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
33

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 34

Evento:
CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - REFER. AO EVENTO: 29
Data:
10/12/2014 14:31:50
Usuário:
MPFPRR543 - CLAUDIO DUTRA FONTELLA - PROCURADOR
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
34

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 35

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - CONFIRMADA - REFER. AO EVENTO: 28
Data:
19/12/2014 23:59:59
Usuário:
SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
35

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 36

Evento:
LAVRADA CERTIDÃO - SUSPENSÃO DO PRAZO - 07/01/2015 ATÉ 20/01/2015
MOTIVO: RECESSO
Data:
26/12/2014 15:16:39
Usuário:
SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
36

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 37

Evento:
CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - REFER. AO EVENTO: 28
Data:
13/01/2015 09:38:20
Usuário:
SC010874 - EDSON LUIZ FAVERO - ADVOGADO
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
37

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 38

Evento:
REMESSA EXTERNA PARA O STF - . PROTOCOLO: 167684
Data:
13/01/2015 14:47:41
Usuário:
ULI - ULISSES RODRIGUES DE OLIVEIRA - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
38

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 39

Evento:
ATO ORDINATÓRIO - PROCESSO DISTRIBUÍDO NO STF - RE 861517
Data:
14/01/2015 04:30:07
Usuário:
SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
39

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 40

Evento:
VISTA A ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS
Data:
01/02/2015 20:55:19
Usuário:
PR054048 - DIEGO DE MENTZINGEN GOMES - ADVOGADO
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
40

Processo n. 5008571-91.2013.404.7202

VISTAS

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 41

Evento:
VISTA A ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS
Data:
23/03/2015 10:18:10
Usuário:
SC028662 - JULIANA CLARISSA KARING - ADVOGADO
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
41

Processo n. 5008571-91.2013.404.7202

vistas

SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA

Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4

Sequência Evento:
42

Substabelecido:
SC010708 - RUBIO EDUARDO GEISSMANN - ADVOGADO-TITULAR

Substabelecente:
SC010874 - EDSON LUIZ FAVERO - ADVOGADO

Tipo:
Substabelecimento com reserva

Data:
17/06/2015 11:47:36

Usuário que assina digitalmente o substabelecimento:
SC010874 - EDSON LUIZ FAVERO - ADVOGADO

Substabelecimento assinado eletronicamente pelo usuário acima indicado na forma do art. 1º, § 2º, III, b da Lei nº 11.419/2006.

Substabelecimento realizado de conformidade com o disposto no art. 26 da Resolução 17/2010 - TRF4 que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito da justiça Federal da 4ª Região - "Art. 26. O substabelecimento com ou sem reserva dos poderes outorgados pela parte será feito pelo substabelecente em rotina própria no e-Proc somente para advogados previamente credenciados como usuários, dispensada a juntada de qualquer documento."

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 43

Evento:
RECEBIMENTO - STF
Data:
21/09/2015 12:13:55
Usuário:
JPK - JOAO PEDRO KLIEMANN - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
43

Supremo Tribunal Federal

CERTIDÃO

Certifico que as peças dos processos abaixo foram adequadas, pela Secretaria Judiciária, ao sistema de visualização de peças do Supremo Tribunal Federal.

Processos: ARE 861958 - Relator Min. Roberto Barroso, ARE 861961 - Relator Min. Cármen Lúcia, ARE 861991 - Relator Min. Teori Zavascki, ARE 861992 - Relator Min. Dias Toffoli, ARE 862047 - Relator Min. Teori Zavascki, ARE 862142 - Relator Min. Cármen Lúcia, RE 859052 - Relator Min. Marco Aurélio, RE 860802 - Relator Min. Dias Toffoli, RE 861514 - Relator Min. Celso de Mello, RE 861517 - Relator Min. Cármen Lúcia, RE 861562 - Relator Min. Marco Aurélio, RE 861675 - Relator Min. Cármen Lúcia

Brasília, 20 de janeiro de 2015.

NÚBIA GOMES DE SOUZA

Matrícula n. 2996

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 7610790

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 861.517 SANTA CATARINA

RELATORA	**: MIN. CÁRMEN LÚCIA**
RECTE.(S)	: FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP
ADV.(A/S)	: EDSON LUIZ FÁVERO E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S)	: UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001: FINALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. *a*, da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:

> *"TRIBUTÁRIO. EXAÇÕES INSTITUÍDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. LEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. CARÁTER TRANSITÓRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FINALIDADE ATINGIDA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CABIMENTO DA EXIGÊNCIA.*
>
> *1. Tratando-se de mandado de segurança preventivo, a autoridade coatora a ser indicada é aquela que ordinariamente realizaria o ato tido como ilegal que se busca evitar por meio da*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7717802.

segurança buscada, e, considerando-se que a impetrante tem sua sede no Município de Chapecó, cuja fiscalização compete ao Gerente Regional do Trabalho e Emprego em Chapecó, esta é a autoridade legítima para participar do polo passivo da presente demanda.

2. Não se está utilizando o mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança. Resta claro que a demanda objetiva somente garantir o direito de não recolher um tributo que a impetrante considera inconstitucional, ilegal e indevido.

3. Quanto à contribuição social prevista no art. 1º da LC 110/2001, incidente em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescidos das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, teria sido esta criada por tempo indefinido.

4. A natureza jurídica das duas exações criadas pela LC 110/2001 é tributária, caracterizando-se como contribuições sociais enquadradas na sub-espécie contribuições sociais gerais. E, portanto, se submetem à regência do art. 149 da Constituição.

5. Quanto à finalidade das contribuições combatidas, o Ministro Moreira Alves concluiu pela inequívoca finalidade social, a saber, atender ao direito social referido no inciso III do art. 7º da Constituição de 1988, isto é, o fundo de garantia do tempo de serviço.

6. Entretanto, ainda que as contribuições em comento estejam atreladas a uma finalidade, não se afigura possível presumir que esta tenha já sido atingida.

7. O exame dos elementos informativos disponibilizados pelo administrador do Fundo não demonstra que tenha sido atingida a finalidade para a qual foi criada a contribuição.

8. Merece provimento o apelo da União, tendo em vista que a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/01 foi instituída por tempo indefinido, bem como por não ser possível presumir o cumprimento da finalidade para a qual foi instituída" (grifos nossos).

2. A Recorrente alega contrariedade ao art. 149 da Constituição da República, argumentando:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7717802.

RE 861517 / SC

"Conquanto a mera literalidade da lei não indique um termo definido para o fim da exação prevista no artigo 1º, está clara a sua finalidade: financiar o pagamento do acordo relativo aos expurgos inflacionários do FGTS. Extinta a finalidade, evidente a extinção do tributo.

(…)

O desvio do produto da arrecadação é corroborado pelo relatório de avaliação de receitas e despesas primárias com programação orçamentária e financeira de 2012, considerando que o relatório do 1º bimestre de 2012 dá conta de que a retenção ocorrerá assim que estiverem prontos os mecanismos pertinentes, isto é, porque a União ratificou a sua intenção de não repassar o produto da arrecadação ao FGTS.

É nítido o desvio de finalidade, considerando que a União apropriou-se de recursos do FGTS para seus interesses, em detrimento da finalidade justificadora da instituição da Contribuição Social pelo art. 1° da LC n°110/01.

A ofensa à finalidade da contribuição é patente e a utilização da arrecadação em fins outros que não os legitimadores da exação significa desrespeito à matriz constitucional da contribuição social, pois o art. 149 da CF/88 só autoriza a instituição e cobrança desses tributos enquanto instrumento de atuação da União no campo social. E, não sendo utilizada como instrumento de atuação da União para atingir a suposta finalidade social para a qual foi criada, inexiste hipótese de incidência da contribuição, pois um elemento essencial ao surgimento da obrigação tributária não se verifica.

Ainda que possível fosse ter qualquer dúvida acerca do cumprimento da finalidade da exação, ela seria ainda mais afastada com o ofício emitido pela Caixa Econômica Federal (Ofício nº 0038/2012/SUFUG/GEPAS), informando que o adicional de 10% sobre a multa do FGTS, para o caso de demissão sem justa causa, poderia ter sido extinto em julho de 2012, uma vez que o déficit havia sido sanado. Esse ofício foi encaminhado à Subcomissão Temporária do FGTS (CASFGTS) do Senado Federal".

Apreciada a matéria trazida na espécie, **DECIDO**.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7717802.

RE 861517 / SC

3. Razão jurídica não assiste à Recorrente.

4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.556, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a contribuição social instituída pelo art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001 e destinada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Assentou-se, ainda, a natureza jurídico-tributária de contribuições sociais gerais dessas prestações pecuniárias compulsórias:

> *"Tributário. Contribuições destinadas a custear dispêndios da União acarretados por decisão judicial (RE 226.855). Correção Monetária e Atualização dos depósitos do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS). Alegadas violações dos arts. 5º, LIV (falta de correlação entre necessidade pública e a fonte de custeio); 150, III, b (anterioridade); 145, § 1º (capacidade contributiva); 157, II (quebra do pacto federativo pela falta de partilha do produto arrecadado); 167, IV (vedada destinação específica de produto arrecadado com imposto); todos da Constituição, bem como ofensa ao art. 10, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (aumento do valor previsto em tal dispositivo por lei complementar não destinada a regulamentar o art. 7º, I, da Constituição). LC 110/2001, arts. 1º e 2º. A segunda contribuição criada pela LC 110/2001, calculada à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador, extinguiu-se por ter alcançado seu prazo de vigência (sessenta meses contados a partir da exigibilidade – art. 2º, §2º da LC 110/2001). Portanto, houve a perda superveniente dessa parte do objeto de ambas as ações diretas de inconstitucionalidade. Esta Suprema Corte considera constitucional a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/2001, desde que respeitado o prazo de anterioridade para início das respectivas exigibilidades (art. 150, III, b da Constituição). O argumento relativo à perda superveniente de objeto dos tributos em razão do cumprimento de sua finalidade deverá ser examinado a tempo e modo próprios. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas prejudicadas em relação ao artigo 2º da LC 110/2001 e, quanto aos artigos remanescentes, parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 14, caput,*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7717802.

no que se refere à expressão "produzindo efeitos", bem como de seus incisos I e II" (DJe 20.9.2012, grifos nossos).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS. LC 110/2001. ARTIGOS 1º E 2º. CONSTITUCIONALIDADE. 2. As exações previstas na LC 110/2001 enquadram-se na espécie de contribuições sociais gerais, submetidas à regência do artigo 149 da Constituição do Brasil. 3. A inconstitucionalidade foi proclamada tão-somente em face do disposto no artigo 150, III, "b", da Constituição, que veda a cobrança de contribuições no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que as instituiu. Agravo regimental a que se dá provimento" (RE 535.041-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 9.5.2008).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INSTITUÍDAS PELOS ARTS. 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (RE 527.128-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.2.2009).

5. No julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.050, pendente de análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o Relator, Ministro Roberto Barroso, afirmou:

"Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, cuja validade foi reconhecida na ADI 2556. Alegação de novas circunstâncias fáticas que teriam ocasionado inconstitucionalidade superveniente.

1. Possibilidade teórica de que o Supremo Tribunal Federal admita reexaminar a validade de ato normativo declarado constitucional em sede de controle abstrato, notadamente em face de alterações supervenientes na realidade fática ou na percepção jurídica dominante.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7717802.

RE 861517 / SC

2. Indeferimento do pedido liminar, tendo em vista o longo período de vigência da lei questionada e a necessidade de que as autoridades requeridas sejam ouvidas quanto às premissas fáticas em que se baseia a impugnação.

3. Aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/99.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, na qual se postula a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do art. 1º da Lei Complementar n° 110, de 29 de junho de 2001.

2. O dispositivo impugnado institui Contribuição Social a ser paga nos casos de demissão sem justa causa, devida pelo empregador. A contribuição é calculada com base em uma alíquota de 10%, incidente sobre a totalidade dos depósitos referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ("FGTS") efetuados durante a vigência do contrato de trabalho, acrescida dos rendimentos correspondentes.

3. A referida contribuição foi criada para compensar o pagamento, imposto por decisões desta Corte, dos resíduos de atualização monetária referentes aos expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Verão e Collor I.

4. A constitucionalidade do tributo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2556, julgada sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Sem prejuízo disso, o requerente sustenta que a eficácia vinculante dessa decisão não impediria o próprio Tribunal de rediscutir a matéria, notadamente em face de alterações supervenientes na realidade fática ou na compreensão jurídica dominante. O ponto teria sido objeto de menção na própria ADI 2556, tendo a Corte optado por não analisar, naquela oportunidade, a alegada perda de objeto da contribuição pelo cumprimento da finalidade que havia justificado a sua instituição.

5. Considero possível, de fato, que o próprio Supremo Tribunal Federal volte a analisar a constitucionalidade de lei declarada constitucional em determinado momento, não sendo razoável que o ato seja blindado, de forma permanente e incondicionada, contra eventuais novas impugnações. Como é natural, porém, a superação do entendimento inicial da Corte estará sujeita a um ônus argumentativo consideravelmente mais elevado, sobretudo quando não seja possível

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7717802.

indicar a ocorrência de mudanças significativas na realidade.

6. Em linha de princípio, entendo plausível a alegação de que alterações no contexto fático podem justificar um novo exame acerca da validade do art. 1º da Lei Complementar n° 110, de 29 de junho de 2001. Não verifico, porém, a existência de elementos suficientes para a concessão da medida liminar postulada. Não apenas pelo longo período de vigência da lei, como também pela necessidade de se ouvirem as autoridades requeridas quanto às questões econômicas suscitadas pelo autor. Tendo em vista a relevância econômica e social da questão controvertida, aplico à presente ação direta o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/99. Assim, determino as seguintes providências:

(1) solicitem-se informações à Presidenta da República e ao Presidente do Congresso Nacional, no prazo de dez dias;

(2) em seguida, encaminhem-se os autos ao Advogado-Geral da União para manifestação, no prazo de cinco dias;

(3) sucessivamente, colha-se o parecer do Procurador-Geral da República, no prazo de cinco dias" (DJe 18.10.2013, grifos nossos).

O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência. Nada há a prover quanto às alegações da Recorrente.

6. Pelo exposto, **nego seguimento ao recurso extraordinário** (art. 557, *caput*, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2015.

Ministra **CÁRMEN LÚCIA**
Relatora

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7717802.

Poder Judiciário

Supremo Tribunal Federal

Recibo de Petição Eletrônica

Identificação petição	5893/2015
Classe	RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Petição	2015/5893
Identificacao do processo	RECURSO EXTRAORDINÁRIO 861517
Numeração Única	50085719120134047202
Data	18/2/2015 14:38:20.673 GMT-2
Assunto	1-FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço(DIREITO TRIBUTÁRIO | Contribuições | Contribuições Especiais | FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço)
Preferências	
Partes	FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP(AGRAVANTE(S)-Ativo) Advogados: EDSON LUIZ FÁVERO(ADVOGADO(A/S)) UNIÃO(AGRAVADO(A/S)-Passivo) Advogados: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PROCURADOR(ES))
Peças	1 - Petição de Interposição de Agravo Regimental 1(Petição de Interposição de Agravo Regimental)

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CARMEN LÚCIA, DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 861.517-SC

FÁVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP, nos autos do recurso extraordinário supra referido, *data venia*, inconformada(s) com a decisão da digna Ministra Relatora que negou seguimento ao recurso extraordinário, vem, no prazo legal, interpor o presente **AGRAVO** nos próprios autos, o que faz através das razões que seguem acostadas.

Assim, requer-se:

I - preliminarmente, em conformidade com o arrazoado que segue, a reconsideração do despacho de fls., para o especial fim de se determinar o processsamento do Recurso Extraordinário interposto contra a decisão do tribunal "a quo" e o julgamento de seu mérito pelo órgão colegiado;

II - sendo diverso o entendimento de V. Excia., requer-se o encaminhamento do presente recurso à análise do órgão competente para julgamento do Recurso Extraordinário, para que aprecie e se manifeste a respeito.

Nestes Termos.

Pede Deferimento.

Chapecó-SC para Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2015.

Rúbio Eduardo Geissmann
OAB/SC 10.708

EGRÉGIA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Razões de Agravo
Pela Agravante

Nobres Julgadores!

Trata-se, na origem, de mandado de segurança através do qual se objetiva ver declarada a inconstitucionalidade da Contribuição Social Geral instituída pelo art. 1º da Lei Complementar (LC) n° 110, de 29 de junho de 2001, incidente nos casos de demissões de empregados sem justa causa, devida pelo empregador e calculada a alíquota de 10% sobre a totalidade dos "depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ("FGTS"), durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas".

O pedido está fundamentado na inconstitucionalidade superveniente da exação e decorre do exaurimento de sua finalidade, com o pagamento dos expurgos dos Planos Verão e Collor aos beneficiários do FGTS cuja lesão foi reconhecida no julgamento do RE 226.855.

A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário em face de que o acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal em face de reiteradas decisões pela constitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 110/2001.

No entanto, “concessa venia”, merece reforma a decisão agravada, na medida em que está devidamente comprovado nos autos a existência de repercussão geral das questões constitucionais controvertidas e *o eg. STF*, embora tenha declarado a constitucionalidade da contribuição em comento, *não apreciou a alegação de inconstitucionalidade superveniente em razão do exaurimento da finalidade para a qual ela foi criada*.

I – QUANTO AO REQUISITO DA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS CONTROVERTIDAS:

Primeiramente, cabe à Recorrente demonstrar que preencheu o requisito exigido pelo artigo 543-A, § 2º, do CPC, no sentido de demonstrar, formal e fundamentadamente, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso concreto.

Com efeito, ao discorrer no tópico "II.2 – A REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO CONCRETO (CF, ART. 102, § 3º)", a Recorrente demonstrou fundamentadamente a existência de repercussão geral no caso concreto, conforme se extrai da seguinte passagem da peça recursal:

> Pois bem. No caso dos autos a repercussão geral pode ser verificada de plano, uma vez que a exação prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001 é exigida de todos os empregadores pessoa jurídica situados no território nacional.
>
> Como referida exação está a incidir sobre todas as rescisões imotivadas, a referida taxação onera sobremaneira o resultado das empresas nacionais, retirando-lhes a competitividade em relação aos produtos importados, bem assim em relação aos produtos exportados.
>
> Assim, mostra-se evidente que a questão discutida nos autos ultrapassa os interesses subjetivos da causa, mostrando-se econômica, social e juridicamente relevantes para todos os empregadores pessoas jurídicas situados em território nacional.

A fundamentação desenvolvida pela Recorrente, ainda que sucinta, permite compreender a existência de repercussão geral no caso concreto, em razão da relevância jurídica e econômica da tese defendida no recurso extraordinário.

A discussão acerca da inconstitucionalidade superveniente da contribuição instituída pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001 transcende os interesses subjetivos da causa e alcança milhares de empresas que se encontram em situação semelhante à da Recorrente.

A relevância jurídica da tese jurídica defendida pela Recorrente é inegável, pois, ao apreciar a questão discutida nos autos, o STF estará decidindo não apenas sobre aquilo que interessa ao caso concreto, mas estará deliberando sobre a tese jurídica a ser observada no julgamento de inúmeras ações e recursos que veiculem idêntica questão de direito, qual seja, se o exaurimento da finalidade da contribuição em comento − com o pagamento dos expurgos dos Planos Verão e Collor aos beneficiários do FGTS cuja lesão foi reconhecida no julgamento do RE 226.855 – importa ou não na sua inconstitucionalidade superveniente.

Essa decisão repercutirá sobre todas as demais ações que versam sobre a questão debatida nos autos e terá o efeito de orientar os tribunais regionais federais no que diz respeito ao entendimento desta eg. Corte acerca do tema constitucional, promovendo a uniformização do entendimento jurisprudencial, o que constitui a própria razão de ser do recurso extraordinário.

A relevância econômica da questão debatida nos autos também é evidente porque atinge todos os empregadores pessoas jurídicas situadas no território nacional em caso de despedida de empregado sem justa causa, à razão de dez por cento sobre o total dos depósitos devidos, relativos ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho.

Portanto, está demonstrada a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida nos autos, acompanhada de fundamentação demonstrativa nos moldes exigidos pela jurisprudência do STF.

Assim, deve ser reformada a decisão recorrida, para que o recurso extraordinário seja conhecido e processado, apreciando-se o mérito recursal para apreciar a tese de que a contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 2001, tornou-se inconstitucional com o exaurimento da finalidade para a qual ela foi criada.

II – QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE ESTE EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ TERIA DECIDIDO PELA CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001:

De outro lado, não procede a alegação de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, que reconhece a constitucionalidade da exação prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001.

A discussão empreendida nos autos diz respeito exatamente a *inconstitucionalidade superveniente* da exação, em razão do exaurimento da finalidade para a qual ela foi criada, qual seja, o financiamento do pagamento dos expurgos dos Planos Verão e Collor.

Aliás, Conforme se infere da ementa do acórdão da ADI 2.556/DF: "*O argumento relativo à perda superveniente de objeto dos tributos em razão do cumprimento de sua finalidade deverá ser examinado a tempo e modo próprios*".

Com efeito, a matéria objeto do presente recurso extraordinário é objeto da **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.050/DF**, ajuizada em 08/10/2013 pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) e pela Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg).

Ao apreciar o pedido de medida liminar postulado na Medida Cautelar na ADI 5.050/DF, o eminente Ministro Roberto Barroso proferiu a seguinte decisão:

> 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, na qual se postula a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001.
>
> 2. O dispositivo impugnado institui Contribuição Social a ser paga nos casos de demissão sem justa causa, devida pelo empregador. A contribuição é calculada com base em uma alíquota de 10%, incidente sobre a totalidade dos depósitos referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ("FGTS") efetuados durante a vigência do contrato de trabalho, acrescida dos rendimentos correspondentes.
>
> 3. A referida contribuição foi criada para compensar o pagamento, imposto por decisões desta Corte, dos resíduos de atualização monetária referentes aos expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Verão e Collor I.
>
> 4. A constitucionalidade do tributo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ACI 2556, julgada sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Sem prejuízo disso, o requerente sustenta que a eficácia vinculante dessa decisão não impediria o próprio Tribunal de rediscutir a matéria, notadamente em face de alterações supervenientes na realidade fática ou na compreensão jurídica dominante. O ponto teria sido objeto de menção na própria ADI 2556, tendo a Corte optado por não analisar, naquela oportunidade, a alegada perda de objeto da contribuição pelo cumprimento da finalidade que havia justificado a sua instituição.
>
> 5. Considero possível, de fato, que o próprio Supremo Tribunal Federal volte a analisar a constitucionalidade de lei declarada constitucional em determinado momento, não sendo razoável que o ato seja blindado, de forma permanente e incondicionada, contra eventuais novas impugnações. Como é natural, porém, a superação do entendimento inicial da Corte está sujeita a um ônus argumentativo consideravelmente mais elevado, sobretudo quando não seja possível indicar a ocorrência de mudanças significativas na realidade.
>
> 6. Em linha de princípio, entendo plausível a alegação de que alterações no contexto fático podem justificar um novo exame acerca da validade do art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001. Não verifico, porém, a existência de elementos suficientes para a concessão da medida liminar postulada. Não apenas pelo longo período de vigência da lei, como também pela necessidade de se ouvirem as autoridades requeridas quanto às questões econômicas suscitadas pelo autor. Tendo em vista a relevância econômica e social da questão controvertida, aplico à presente ação direta o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/99. Assim, determino as seguintes providências:

(1) solicitem-se informações à Presidenta da República e ao Presidente do Congresso Nacional, no prazo de dez dias;
(2) em seguida, encaminhem-se os autos ao Advogado-Geral da União para manifestação, no prazo de cinco dias;
(3) sucessivamente, colha-se o parecer do Procurador-Geral da República, no prazo de cinco dias.

Publique-se.

Brasília, 11 de outubro de 2013.

Ministro **LUÍS ROBERTO BARROSO**
Relator

Consoante se extrai da decisão supra, a despeito da decisão adotada pelo Pleno do STF na ADI 2.556/DF, é viável a discussão acerca da inconstitucionalidade superveniente da exação em virtude do exaurimento da finalidade para a qual ela foi criada.

Em casos idênticos ao presente, como, por exemplo, no RE 840.609, o i. Ministro Marco Aurélio tem decidido no seguinte sentido:

DECISÃO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL – ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110, DE 2001 – INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE – ADI Nº 5.050/DF – PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO – SOBRESTAMENTO.

1. O recurso envolve o artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, que instituiu contribuição social geral vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, cuja constitucionalidade veio a ser assentada na Ação Direta nº 2.556/DF, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Aponta-se o exaurimento do motivo pelo qual foi criado o tributo – custeio da reposição dos expurgos inflacionários das contas vinculadas do FGTS –, implicando a inconstitucionalidade superveniente da obrigação.
Sustenta-se que o Supremo deve reapreciar o tema relativo à legitimidade da cobrança.

2. Discute-se a matéria na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.050/DF, tendo o relator, Ministro Luís Roberto Barroso, adotado o rito do artigo 12 da Lei nº 9.868, de 1999.

Tudo recomenda o sobrestamento deste extraordinário.

3. Determino-o.

4. Publiquem.

Brasília, 30 de outubro de 2014.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator

Em outra decisão, da lavra do Ministro Celso de Mello em sede de Agravo Regimental (AgRg no RE 840.610), restou assim decidido:

> **DECISÃO:** A tramitação, nesta Corte, da **ADI 5.050-MC/DF, da ADI 5.051-MC-DF e da ADI 5.053-MC/DF**, todas da Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, **impõe o sobrestamento da presente** causa, **em cujo âmbito** se discute **a mesma** controvérsia constitucional veiculada **naqueles** processos de controle normativo abstrato.
>
> **Sendo assim**, os presentes autos aguardarão na Secretaria desta Corte, **voltando-me conclusos**, quando encerrado o julgamento das causas acima referidas.
>
> Publique-se.
>
> Brasília, 17 de dezembro de 2014.
>
> Ministro CELSO DE MELLO
> Relator

Como se percebe, o recurso extraordinário interposto pela ora Agravante não é manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou está em confronto com jurisprudência dominante ou súmula deste Supremo Tribunal Federal, não autorizando a aplicação do caput do artigo 557 do Código de Processo Civil.

Em vista disso, a decisão agravada deve ser reformada para que o recurso extraordinário em causa seja conhecido e fique sobrestado até a apreciação da matéria de fundo debatida, que será enfrentada no mérito da ADI 5.050/DF.

Ante o exposto, REQUER:

I - preliminarmente, a reconsideração do despacho de fls., para o especial fim de se determinar o sobrestamento ou o processamento do Recurso Extraordinário interposto contra a decisão do tribunal “a quo” e o julgamento de seu mérito pelo Tribunal Pleno na ADI 5.050/DF;
II - sendo diverso o entendimento de V. Excia., requer-se o encaminhamento do presente recurso à análise do órgão competente para que aprecie e se manifeste a respeito, reformando-se a decisão recorrida para conhecer e prover o recurso extraordinários, nos termos do pedido recursal.

Nestes Termos.

Pede Deferimento.

Chapecó-SC para Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2015.

Rúbio Eduardo Geissmann
OAB/SC 10.708

Supremo Tribunal Federal

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Extraído da relação das decisões ou dos despachos publicados no **Diário da Justiça Eletrônico de 11 de fevereiro de 2015**, na forma abaixo: ----------

DE ORDEM, O SECRETÁRIO JUDICIÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -----

MANDA

que o Oficial de Justiça **intime** a **Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**, na pessoa da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Doutora **Adriana Queiroz de Carvalho**, ou na de quem as suas vezes fizer, com endereço no SAS, Quadra 01, Lotes 1/5, bloco G, 8° andar, nesta Capital, do inteiro teor da(s) decisão(ões) ou do(s) despacho(s) referente(s) ao(s) **processo(s) eletrônico(s)** abaixo relacionado(s):

1.RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO nº 861948-CE
2.AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 860933-PR
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO nº 860881-RJ
4.EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 840302-RS
5.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 798697-RS
6.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 840702-RS
7.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 845971-RS
8.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 853936-RS
9.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 858190-RS
10.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 861517-RS
11.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 861518-RS
12.RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO nº 863377-RS
13.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 844397-SP

Total: 13

DADO E PASSADO nesta Secretaria. Supremo Tribunal Federal, em 11 de fevereiro de 2015. Eu, Lúcio Fábio da Costa Junior, Técnico Judiciário, elaborei o presente, conferido e assinado pelo Secretário Judiciário.

João Bosco Marcial de Castro
Secretário Judiciário

19/02/2015

Sara Ribeiro Braga Ferreira
Procuradora da Fazenda Nacional
CASTF/PGFN

Diário da Justiça Eletrônico de 11 de fevereiro de 2015
Seção de Comunicações

(Acompanha este mandado de intimação **um** *CD*, devidamente identificado, **contendo a reprodução integral** – nela incluída a referida decisão – **dos processos eletrônicos acima mencionados.**)

CERTIDÃO

Certifico que me dirigi nesta Capital ao SAS, Quadra 1, Lotes 1/5, Bloco G, 8° andar, nesta data e, às 10h30min, procedi à **INTIMAÇÃO** da **PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**, na pessoa da Procuradora da Fazenda Nacional Sara Ribeiro Braga Ferreira, que recebeu a contrafé e após seu ciente no anverso deste mandado.

Brasília, **19 de fevereiro de 2015**.

WESSEL TELES DE OLIVEIRA
Oficial de Justiça Federal

SEGUNDA TURMA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 861.517
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
AGTE.(S) : FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP
ADV.(A/S) : RUBIO EDUARDO GEISSMANN E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

CERTIFICO que a Egrégia **SEGUNDA TURMA**, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Decisão: A Turma, por votação unânime, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello. Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. **2ª Turma**, 23.06.2015.

Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Odim Brandão Ferreira.

Ravena Siqueira
Secretária

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 8765051

23/06/2015 **SEGUNDA TURMA**

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 861.517 SANTA CATARINA

RELATORA	**: MIN. CÁRMEN LÚCIA**
AGTE.(S)	: FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP
ADV.(A/S)	: RUBIO EDUARDO GEISSMANN E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S)	: UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001: FINALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ATÉ DECLARAÇÃO EM CONTRÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência do Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade, **em negar provimento ao agravo regimental,** nos termos do voto da Relatora. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.

Brasília, 23 de junho de 2015.

Ministra **CÁRMEN LÚCIA -** Relatora

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 8829544.

23/06/2015 **SEGUNDA TURMA**

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 861.517 SANTA CATARINA

RELATORA	**: MIN. CÁRMEN LÚCIA**
AGTE.(S)	: FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP
ADV.(A/S)	: RUBIO EDUARDO GEISSMANN E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S)	: UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora):

1. Em 4.2.2015, neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto por Favero e Associados Consultoria Empresarial S/S Ltda – EPP contra julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o qual concluíra ter sido instituída por tempo indefinido a contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001. A decisão agravada teve a seguinte fundamentação:

> *"3. Razão jurídica não assiste à Recorrente.*
>
> *4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.556, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a contribuição social instituída pelo art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001 e destinada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Assentou-se, ainda, a natureza jurídico-tributária de contribuições sociais gerais dessas prestações pecuniárias compulsórias:*
>
> > *'Tributário. Contribuições destinadas a custear dispêndios da União acarretados por decisão judicial (RE 226.855). Correção Monetária e Atualização dos depósitos do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS). Alegadas violações dos arts. 5º, LIV (falta de correlação entre necessidade pública e a fonte de custeio); 150, III, b (anterioridade); 145, § 1º (capacidade contributiva); 157, II (quebra do pacto federativo*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 8829545.

pela falta de partilha do produto arrecadado); 167, IV (vedada destinação específica de produto arrecadado com imposto); todos da Constituição, bem como ofensa ao art. 10, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (aumento do valor previsto em tal dispositivo por lei complementar não destinada a regulamentar o art. 7º, I, da Constituição). LC 110/2001, arts. 1º e 2º. A segunda contribuição criada pela LC 110/2001, calculada à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador, extinguiu-se por ter alcançado seu prazo de vigência (sessenta meses contados a partir da exigibilidade – art. 2º, §2º da LC 110/2001). Portanto, houve a perda superveniente dessa parte do objeto de ambas as ações diretas de inconstitucionalidade. Esta Suprema Corte considera constitucional a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/2001, desde que respeitado o prazo de anterioridade para início das respectivas exigibilidades (art. 150, III, b da Constituição). O argumento relativo à perda superveniente de objeto dos tributos em razão do cumprimento de sua finalidade deverá ser examinado a tempo e modo próprios. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas prejudicadas em relação ao artigo 2º da LC 110/2001 e, quanto aos artigos remanescentes, parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 14, caput, no que se refere à expressão 'produzindo efeitos', bem como de seus incisos I e II" (DJe 20.9.2012, grifos nossos).

'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS. LC 110/2001. ARTIGOS 1º E 2º. CONSTITUCIONALIDADE. 2. As exações previstas na LC 110/2001 enquadram-se na espécie de contribuições sociais gerais, submetidas à regência do artigo 149 da Constituição do Brasil. 3. A inconstitucionalidade foi proclamada tão-somente em face do disposto no artigo 150, III, "b", da Constituição, que veda a cobrança de contribuições no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que as instituiu. Agravo regimental a que se dá provimento' (RE 535.041-AgR, Relator o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 8829545.

Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 9.5.2008).

'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INSTITUÍDAS PELOS ARTS. 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO' (RE 527.128-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.2.2009).

5. No julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.050, pendente de análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o Relator, Ministro Roberto Barroso, afirmou:

'Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, cuja validade foi reconhecida na ADI 2556. Alegação de novas circunstâncias fáticas que teriam ocasionado inconstitucionalidade superveniente.

1. Possibilidade teórica de que o Supremo Tribunal Federal admita reexaminar a validade de ato normativo declarado constitucional em sede de controle abstrato, notadamente em face de alterações supervenientes na realidade fática ou na percepção jurídica dominante.

2. Indeferimento do pedido liminar, tendo em vista o longo período de vigência da lei questionada e a necessidade de que as autoridades requeridas sejam ouvidas quanto às premissas fáticas em que se baseia a impugnação.

3. Aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/99.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, na qual se postula a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do art. 1º da Lei Complementar n° 110, de 29 de junho de 2001.

2. O dispositivo impugnado institui Contribuição Social a ser paga nos casos de demissão sem justa causa, devida pelo empregador. A contribuição é calculada com base em uma alíquota de 10%, incidente sobre a totalidade dos depósitos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 8829545.

referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ("FGTS") efetuados durante a vigência do contrato de trabalho, acrescida dos rendimentos correspondentes.

3. A referida contribuição foi criada para compensar o pagamento, imposto por decisões desta Corte, dos resíduos de atualização monetária referentes aos expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Verão e Collor I.

4. A constitucionalidade do tributo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2556, julgada sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Sem prejuízo disso, o requerente sustenta que a eficácia vinculante dessa decisão não impediria o próprio Tribunal de rediscutir a matéria, notadamente em face de alterações supervenientes na realidade fática ou na compreensão jurídica dominante. O ponto teria sido objeto de menção na própria ADI 2556, tendo a Corte optado por não analisar, naquela oportunidade, a alegada perda de objeto da contribuição pelo cumprimento da finalidade que havia justificado a sua instituição.

5. Considero possível, de fato, que o próprio Supremo Tribunal Federal volte a analisar a constitucionalidade de lei declarada constitucional em determinado momento, não sendo razoável que o ato seja blindado, de forma permanente e incondicionada, contra eventuais novas impugnações. Como é natural, porém, a superação do entendimento inicial da Corte estará sujeita a um ônus argumentativo consideravelmente mais elevado, sobretudo quando não seja possível indicar a ocorrência de mudanças significativas na realidade.

6. Em linha de princípio, entendo plausível a alegação de que alterações no contexto fático podem justificar um novo exame acerca da validade do art. 1º da Lei Complementar n° 110, de 29 de junho de 2001. Não verifico, porém, a existência de elementos suficientes para a concessão da medida liminar postulada. Não apenas pelo longo período de vigência da lei, como também pela necessidade de se ouvirem as autoridades requeridas quanto às questões econômicas suscitadas pelo autor. Tendo em vista a relevância econômica e social da questão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 8829545.

controvertida, aplico à presente ação direta o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/99. Assim, determino as seguintes providências:

(1) solicitem-se informações à Presidenta da República e ao Presidente do Congresso Nacional, no prazo de dez dias;

(2) em seguida, encaminhem-se os autos ao Advogado-Geral da União para manifestação, no prazo de cinco dias;

(3) sucessivamente, colha-se o parecer do Procurador-Geral da República, no prazo de cinco dias' (DJe 18.10.2013, grifos nossos).

O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência. Nada há a prover quanto às alegações da Recorrente.

6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 557, caput, *do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)*".

2. Publicada essa decisão no DJe de 11.2.2015, Favero e Associados Consultoria Empresarial S/S Ltda. – EPP interpõe, em 18.2.2015, tempestivamente, agravo regimental.

3. A Agravante sustenta que

"*não procede a alegação de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, que reconhece a constitucionalidade da exação prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001.*

A discussão empreendida nos autos diz respeito exatamente a inconstitucionalidade superveniente da exação, em razão do exaurimento da finalidade para a qual ela foi criada, qual seja, o financiamento do pagamento dos expurgos dos Planos Verão e Collor" (fl. 4, doc. 132).

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente recurso.

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 8829545.

23/06/2015 **SEGUNDA TURMA**

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 861.517 SANTA CATARINA

V O T O

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora):

1. Razão jurídica não assiste à Agravante.

2. Como afirmado na decisão agravada, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.556, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a contribuição social instituída pelo art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001 e destinada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Assentou também a natureza jurídico-tributária de contribuições sociais gerais dessas prestações pecuniárias compulsórias:

> *"Tributário. Contribuições destinadas a custear dispêndios da União acarretados por decisão judicial (RE 226.855). Correção Monetária e Atualização dos depósitos do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS). Alegadas violações dos arts. 5º, LIV (falta de correlação entre necessidade pública e a fonte de custeio); 150, III, b (anterioridade); 145, § 1º (capacidade contributiva); 157, II (quebra do pacto federativo pela falta de partilha do produto arrecadado); 167, IV (vedada destinação específica de produto arrecadado com imposto); todos da Constituição, bem como ofensa ao art. 10, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (aumento do valor previsto em tal dispositivo por lei complementar não destinada a regulamentar o art. 7º, I, da Constituição). LC 110/2001, arts. 1º e 2º. A segunda contribuição criada pela LC 110/2001, calculada à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador, extinguiu-se por ter alcançado seu prazo de vigência (sessenta meses contados a partir da exigibilidade – art. 2º, §2º da LC 110/2001). Portanto, houve a perda superveniente dessa parte do objeto de ambas as ações diretas de inconstitucionalidade. Esta Suprema Corte considera constitucional a contribuição prevista*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 8829546.

> *no art. 1º da LC 110/2001, desde que respeitado o prazo de anterioridade para início das respectivas exigibilidades (art. 150, III, b da Constituição). O argumento relativo à perda superveniente de objeto dos tributos em razão do cumprimento de sua finalidade deverá ser examinado a tempo e modo próprios. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas prejudicadas em relação ao artigo 2º da LC 110/2001 e, quanto aos artigos remanescentes, parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 14, caput, no que se refere à expressão "produzindo efeitos", bem como de seus incisos I e II"* (DJe 20.9.2012).

Confiram-se também os julgados a seguir:

> *"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS. LC 110/2001. ARTIGOS 1º E 2º. CONSTITUCIONALIDADE. 2. As exações previstas na LC 110/2001 enquadram-se na espécie de contribuições sociais gerais, submetidas à regência do artigo 149 da Constituição do Brasil. 3. A inconstitucionalidade foi proclamada tão-somente em face do disposto no artigo 150, III, "b", da Constituição, que veda a cobrança de contribuições no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que as instituiu. Agravo regimental a que se dá provimento"* (RE 535.041-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 9.5.2008).

> *"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INSTITUÍDAS PELOS ARTS. 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO"* (RE 527.128-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.2.2009).

3. No julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.050, pendente de análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o Relator, Ministro Roberto Barroso, afirmou:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 8829546.

RE 861517 AGR / SC

"Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, cuja validade foi reconhecida na ADI 2556. Alegação de novas circunstâncias fáticas que teriam ocasionado inconstitucionalidade superveniente.

1. Possibilidade teórica de que o Supremo Tribunal Federal admita reexaminar a validade de ato normativo declarado constitucional em sede de controle abstrato, notadamente em face de alterações supervenientes na realidade fática ou na percepção jurídica dominante.

2. Indeferimento do pedido liminar, tendo em vista o longo período de vigência da lei questionada e a necessidade de que as autoridades requeridas sejam ouvidas quanto às premissas fáticas em que se baseia a impugnação.

3. Aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/99.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, na qual se postula a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do art. 1º da Lei Complementar n° 110, de 29 de junho de 2001.

2. O dispositivo impugnado institui Contribuição Social a ser paga nos casos de demissão sem justa causa, devida pelo empregador. A contribuição é calculada com base em uma alíquota de 10%, incidente sobre a totalidade dos depósitos referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ("FGTS") efetuados durante a vigência do contrato de trabalho, acrescida dos rendimentos correspondentes.

3. A referida contribuição foi criada para compensar o pagamento, imposto por decisões desta Corte, dos resíduos de atualização monetária referentes aos expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Verão e Collor I.

4. A constitucionalidade do tributo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2556, julgada sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Sem prejuízo disso, o requerente sustenta que a eficácia vinculante dessa decisão não impediria o próprio Tribunal de rediscutir a matéria, notadamente em face de alterações supervenientes na realidade fática ou na compreensão jurídica dominante. O ponto teria sido objeto de menção na própria ADI 2556, tendo a Corte optado por não analisar, naquela oportunidade, a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 8829546.

alegada perda de objeto da contribuição pelo cumprimento da finalidade que havia justificado a sua instituição.

5. Considero possível, de fato, que o próprio Supremo Tribunal Federal volte a analisar a constitucionalidade de lei declarada constitucional em determinado momento, não sendo razoável que o ato seja blindado, de forma permanente e incondicionada, contra eventuais novas impugnações. Como é natural, porém, a superação do entendimento inicial da Corte estará sujeita a um ônus argumentativo consideravelmente mais elevado, sobretudo quando não seja possível indicar a ocorrência de mudanças significativas na realidade.

6. Em linha de princípio, entendo plausível a alegação de que alterações no contexto fático podem justificar um novo exame acerca da validade do art. 1º da Lei Complementar n° 110, de 29 de junho de 2001. Não verifico, porém, a existência de elementos suficientes para a concessão da medida liminar postulada. Não apenas pelo longo período de vigência da lei, como também pela necessidade de se ouvirem as autoridades requeridas quanto às questões econômicas suscitadas pelo autor. Tendo em vista a relevância econômica e social da questão controvertida, aplico à presente ação direta o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/99. Assim, determino as seguintes providências:

(1) solicitem-se informações à Presidenta da República e ao Presidente do Congresso Nacional, no prazo de dez dias;

(2) em seguida, encaminhem-se os autos ao Advogado-Geral da União para manifestação, no prazo de cinco dias;

(3) sucessivamente, colha-se o parecer do Procurador-Geral da República, no prazo de cinco dias" (DJe 18.10.2013).

O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência. Nada há a prover quanto às alegações da Agravante.

4. Presume-se sejam as leis constitucionais até que se prove o contrário com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente na ação pertinente. Esse entendimento foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades. Assim, por exemplo:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 8829546.

> *"Embora tramite, na Corte, ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 9º da Lei nº 10.684/03, pesa a favor deste dispositivo presunção de constitucionalidade, razão pela qual ele deve ser aplicado até que sobrevenha a eventual declaração de inconstitucionalidade"* (HC 86.465, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 29.6.2007).

5. Os argumentos da Agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

6. Pelo exposto, **nego provimento ao agravo regimental**.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 8829546.

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 861.517
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
AGTE.(S) : FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP
ADV.(A/S) : RUBIO EDUARDO GEISSMANN E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

Decisão: A Turma, por votação unânime, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello. Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. **2ª Turma**, 23.06.2015.

Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Odim Brandão Ferreira.

Ravena Siqueira
Secretária

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 8764881

Supremo Tribunal Federal

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Extraído da relação dos acórdãos publicados no **Diário da Justiça Eletrônico de 3 de agosto de 2015**, na forma abaixo: ----------

DE ORDEM, O SECRETÁRIO JUDICIÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -

M A N D A

que o Oficial de Justiça intime a **Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**, na pessoa da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Doutora Adriana Queiroz de Carvalho, ou na de quem as suas vezes fizer, com endereço SAUN Quadra 5 – Lote "C" – Edifício CNC, Torre "D" – 9º Andar – Salas: 908, 909, 910, 911, 912A, 912, 913, 914, 915, 916 – PGFN/Ministério da Fazenda, nesta Capital, do(s) acórdão(s) referente(s) ao(s) processo(s) abaixo relacionado(s), cuja(s) conclusão(sões) e ementa(s) seguem anexas:

1.AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO nº 752371-RJ
2.AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 826088-DF
3.AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 836440-SC
4.AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 861517-SC
5.AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 884781-DF
6.AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 886801-SC

Total: 6

DADO E PASSADO nesta Secretaria. Supremo Tribunal Federal, em 3 de agosto de 2015. Eu, Lúcio Fábio da Costa Junior _____, Técnico Judiciário, elaborei o presente, conferido e assinado pelo Secretário Judiciário. ----------

João Bosco Marcial de Castro
Secretário Judiciário

04/08/R

Ana Ribeiro Braga
Procuradora da Fazenda Nacional
CASTF/PGFN

Diário da Justiça Eletrônico de 3 de agosto de 2015
Seção de Comunicações

(Acompanha este mandado de intimação **um *CD***, devidamente identificado, **contendo a reprodução integral** – nela incluída a referida decisão – **dos processos eletrônicos acima mencionados.**)

CERTIDÃO

Certifico que me dirigi nesta Capital ao SAUN, Quadra 5, Lote C, Torre D, 9° Andar - Centro Empresarial CNC, nesta data e, às 14h20min, procedi à **INTIMAÇÃO** da **PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**, na pessoa da Procuradora da Fazenda Nacional Sara Ribeiro Braga Ferreira, que recebeu a contrafé e apôs seu ciente no anverso deste mandado.

Brasília, **4 de agosto de 2015**.

WESSEL TELES DE OLIVEIRA
Oficial de Justiça Federal

Supremo Tribunal Federal

Certidão de Trânsito

Ag.reg. no Recurso Extraordinário n. 861517

AGTE.(S)	: FAVERO E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP
ADV.(A/S)	: RUBIO EDUARDO GEISSMANN E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S)	: UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

(Seção de Recursos Extraordinários)

Certifico que o(a) acórdão/decisão publicado(a) no dia 03/08/2015 transitou em julgado em 05/09/2015, dia subsequente ao término do prazo recursal.

Brasília, 9 de setembro de 2015.

Neiva de Moura
Matrícula 767

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 9363077

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 44

Evento:
BAIXA DEFINITIVA - REMETIDO A(O) - SCCHA02
Data:
21/09/2015 13:21:05
Usuário:
JPK - JOAO PEDRO KLIEMANN - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA
Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4
Sequência Evento:
44

SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA

Processo:
5008571-91.2013.4.04.7202/TRF4

Sequência Evento:
45

Substabelecido:
SC010708 - RUBIO EDUARDO GEISSMANN - ADVOGADO

Substabelecente:
SC010708 - RUBIO EDUARDO GEISSMANN - ADVOGADO-TITULAR

Tipo:
Substabelecimento sem reserva

Data:
06/06/2017 15:05:22

Usuário que assina digitalmente o substabelecimento:
SC010708 - RUBIO EDUARDO GEISSMANN - ADVOGADO-TITULAR

Substabelecimento assinado eletronicamente pelo usuário acima indicado na forma do art. 1º, § 2º, III, b da Lei nº 11.419/2006.

Substabelecimento realizado de conformidade com o disposto no art. 26 da Resolução 17/2010 - TRF4 que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito da justiça Federal da 4ª Região - "Art. 26. O substabelecimento com ou sem reserva dos poderes outorgados pela parte será feito pelo substabelecente em rotina própria no e-Proc somente para advogados previamente credenciados como usuários, dispensada a juntada de qualquer documento."

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

PROCESSO
Nº 5008571-91.2013.4.04.7202

ANEXOS ELETRÔNICOS